

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

**APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA
LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

FECHA, 09 de febrero de 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la Resolución N°792, de 2023, que nombra el cargo de Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; y en la Resoluciones N°s 7, de 2019, y 14, de 2022, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija montos afectos, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. Que, el **artículo 30, letra d), de la ley N° 19.886**, ya citada, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la **ley N° 19.886** de contar con un convenio marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales en la tienda electrónica de Convenios Marco, herramienta dispuesta por esta Dirección para que los organismos públicos puedan adquirir productos.
3. Que, actualmente se encuentra vigente el **"Convenio Marco Agencia de Viajes Corporativos Online y Asistencia en Viajes", ID N° 2239-12-LR21**, cuya adjudicación fue aprobada mediante la **Resolución Exenta N°523-B, de 06 de agosto de 2021**, de esta Dirección.

- 4. Que, se requiere realizar las gestiones correspondientes para efectuar un nuevo procedimiento licitatorio de convenio marco para la adquisición de los bienes y servicios señalados en el considerando precedente.
- 5. Que, en conformidad con el **artículo 13 ter del reglamento de la ley N° 19.886**, se realizó un análisis técnico y económico, cuyas conclusiones fueron consideradas para la elaboración de las presentes bases.
- 6. Que los bienes y/o servicios objeto del presente convenio marco cumplen con los requisitos consistentes en ser demandados regular y transversalmente por parte de los órganos de la Administración del Estado y tener el carácter de estandarizados o estandarizables.
- 7. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen en este Convenio Marco deberán ser hasta un **monto máximo de 1.000 UTM**, considerando todos los cargos e impuestos asociados. No existe un monto mínimo por contrato para las transacciones efectuadas a través de este convenio.

RESUELVO:

EXENTA N° 0059-B

- 1. **APRUÉBANSE** las bases de licitación pública de Convenio Marco para la adquisición de "Convenio Marco para la adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales" con sus **Anexos del N°1 al N°10**, cuyo texto se transcribe a continuación:

1. Antecedentes Administrativos

Nombre Adquisición	Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales.
Descripción	La Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante "DCCP" o "ChileCompra", de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley N° 19.886, artículo 30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la

	suscripción de Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales.
Tipo de Adquisición	Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR)
Tipo de Convocatoria	Abierta.
Tipo de Adjudicación	Adjudicación múltiple sin emisión de orden de compra.
Moneda	Pesos chilenos (\$).
Etapas del Proceso de Apertura	Una Etapa.
Opciones de pago	Transferencia electrónica.
Publicidad de las Ofertas Técnicas	Sí.

2. Antecedentes Básicos del organismo licitante

Razón Social	Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o Dirección ChileCompra)
Unidad de Compra	División de Compras Colaborativas
R.U.T.	60.808.000-7
Dirección	Monjitas 392, piso 8.
Comuna	Santiago
Región en que se genera la Adquisición	Región Metropolitana de Santiago.

3. Etapas y Plazos

Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días **hábiles**, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento del plazo se entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil.

Fecha Inicio de Preguntas	1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl .
Fecha Final de Preguntas	5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl , a las 18:00 horas.
Fecha de Publicación de Respuestas	La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59 horas. En caso de que el número de preguntas que se reciba sea superior a: • 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 5 días; • 500, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 10 días; • 1000, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 15 días. En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.
Fecha de Cierre para presentar Ofertas	40 días hábiles contados desde la publicación del respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en el acápite "Plazo para publicar las respuestas a las consultas", que aumenten el plazo de publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo por hasta 25 días adicionales, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de Acto de Apertura Técnica y económica	El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 15:30 horas en el portal www.mercadopublico.cl .
Fecha de Adjudicación	Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del Acto de Apertura Económica de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl . Si por causas no imputables a la DCCP, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada, la DCCP publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl .
Consideración	Los plazos en días establecidos en la presente cláusula 3, "Etapas y Plazos", son en días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases

4.1 Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.

De conformidad a lo señalado en las "Políticas y Condiciones de Uso" del Sistema de Información, acápite "Foro de preguntas y respuestas", el foro en el Sistema de Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta naturaleza, esto es, no atinentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra se abstendrá de responder aquel comentario, pudiendo ocultarlo de la vista pública.

4.2 Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados oferentes, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5. Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta

- a. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
- b. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los cinco años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973.
- c. No haber sido condenado a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
- d. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

- e. No haber sido, durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
- f. No integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni ser contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
- g. No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
- h. No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
- i. No ser una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
- j. No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera electrónica a través del formato de declaración denominado "Declaración jurada de requisitos para ofertar", el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. En caso de que el oferente corresponda a una UTP, se entenderá que quien ingresa la oferta a través del Sistema de Información está facultado por los

demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos y, por lo tanto, la DCCP podrá realizar dicha verificación para cada integrante de ésta.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un incumplimiento respecto de lo establecido en la presente cláusula, por lo que dicha oferta será declarada **inadmisibles**, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que *"el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."*

6. Instrucciones para la Presentación de Ofertas

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir alguna discordancia insalvable en la identidad, la respectiva oferta será declarada **inadmisibles**.

Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.

6.1 Anexos Administrativos

Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente "Sí" o "No" a la siguiente pregunta: **"¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años?"**, la que se encuentra en la sección **"Garantías Generales"** a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco **"Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco"**.

Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Los oferentes deberán contestar obligatoria y específicamente "SÍ" o "NO" a la siguiente pregunta disponible en la plataforma electrónica de Convenio Marco "Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco": ***"¿La oferta es presentada por una Unión Temporal de Proveedores?"***.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea "NO", el **Anexo N°1** y **Anexo N°2** no deberán ser presentados.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea "SÍ", esto es, tratándose exclusivamente de propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad, en caso contrario, ésta no será sujeta a aclaración y la oferta será declarada **inadmisibile**:

Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales (UTP): debe ser entregado por cada integrante UTP, con salvedad del apoderado UTP quien realiza la declaración a través del BackOffice del Proveedor.

Anexo N°2: Declaración para UTP: debe ser completado exclusivamente por el apoderado de la UTP y adjuntado a la oferta de la UTP.

En caso de que los antecedentes administrativos solicitados para las UTP en este apartado no sean entregados y/o completados en forma correcta y oportuna por, se desestimaré la propuesta, no será evaluada y será declarada **inadmisibile**, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.

Se recuerda que **la oferta de la UTP debe ser ingresada únicamente por el integrante que se elija como apoderado de la misma.**

Anexos para todos los oferentes:

Anexo N°3 Declaración jurada de independencia de la oferta: Quien suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

Anexo N°4: Declaración jurada para autorización de notificaciones: Quien suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

Anexo N°5: Programa de integridad: Los oferentes deberán entregar declaración en la que se indique que su representada posee (o no) un programa de integridad que sea conocido por su personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. En caso que su declaración sea afirmativa, con el fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad. Quien suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva y/o por el representante legal de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la respectiva actuación.

6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos

Todos los proveedores que participen de esta licitación deberán adjuntar obligatoriamente a su oferta:

Certificado de operador aéreo (AOC): Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el certificado de operador Aéreo (AOC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, en el cual se indique que su empresa es una empresa Aerocomercial, es decir, aquella que tiene por objeto prestar servicios de Transporte de pasajeros y carga y/o trabajos aéreos con fines de lucro.

En caso que el certificado solicitado en este apartado no sea entregado en forma correcta y oportuna por, se desestimaré la propuesta, no será evaluada y será declarada **inadmisibles**, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.

Procedimiento Servicio Post venta: El proveedor deberá entregar documentación indicando el procedimiento de todos los servicios asociados a la post venta. El sistema a entregar por los proveedores **debe** contener la funcionalidad de anulación en línea de ticket reservados mediante Órdenes de compra. Para más información, remitirse a cláusula 9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos.

En caso que el procedimiento solicitado en este apartado no sea entregado en forma correcta y oportuna por, se desestimaré la propuesta, no será evaluada y será declarada **inadmisibles**, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.

Anexo N°6: Identificación del Jefe de Proyecto: Los oferentes deberán contar con un especialista o Líder técnico, capaz de coordinar todo el proceso de integración, así como atender a las dudas y resolución de problemas derivados del proceso. Este Jefe de Proyecto o Líder Técnico deberá estar a cargo de los encargados del proceso de implementación, esto es, debe ser capaz de coordinar internamente los recursos del oferente. Asimismo, este profesional deberá entregar las respuestas requeridas por la DCCP, dentro de los plazos y formas definidos en las presentes bases.

Este profesional deberá estar disponible para la conformación de mesas técnicas con la Dirección ChileCompra, de frecuencia a lo menos semanal, durante toda la fase posterior a la adjudicación, lo que involucra los procesos de diseño, desarrollo, implementación, soporte de paso a producción, mantenciones correctivas y mantenciones evolutivas.

Estas reuniones deben involucrar a todos los profesionales que se requieran, entre ellos, el desarrollador, el integrador, quien gestione los temas de conectividad, quien resuelva problemas de performance, el encargado de los temas de seguridad y quien configure los aspectos relacionados con la configuración del *look and feel* y de la parametrización del sistema para la disponibilización de las tarifas conforme a lo exigido en las presentes bases de licitación (visualización correcta de descuentos sobre precio de mercado).

Para ello, deberá indicar el Rut, nombre, correo electrónico, teléfono y celular del profesional encargado, en el **Anexo N° 7** de las presentes bases de licitación.

En caso de que este anexo no sea presentado, la oferta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada como **inadmisible**.

Anexo N°7: Documento de pruebas de Plataforma: Los oferentes deberán adjuntar un documento que entregue toda la información necesaria para realizar las pruebas pertinentes en el desarrollo del sistema que permita la emisión de tickets aéreos, cuyo proceso deberá realizarse teniendo como lineamiento el **Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**, en donde se detallan los requerimientos técnicos requeridos.

Para el proceso de evaluación, los proveedores deberán indicar en dicho anexo lo siguiente:

- Dirección WEB de prueba
- Usuario y contraseña donde se realizarán las pruebas respectivas.

En el proceso de evaluación, se evaluarán funcionalidades básicas que requerirá el sistema, las cuales se presentan a continuación:

N°	Prueba	SI/NO	Comentarios
1	¿Ingresa a Link correctamente?		
2	¿Se puede ingresar con usuario y contraseña de prueba?		

3	¿Vuelos y precios son idénticos y/o iguales a los precios ofrecidos a clientes privados?		
4	Indica % de descuento ofertado? ¿entregando un mejor precio a los organismos del estado?		
5	¿Permite la anulación en línea de ticket reservados?		

A continuación, se detalla lo que se revisará de cada punto:

1. **¿Ingresa a Link correctamente?**: Este punto verifica si el sistema se inicia sin problemas y si los enlaces o vínculos a la plataforma están disponibles y funcionan correctamente. Esto es sólo para prueba en etapa de evaluación, ya que luego en el desarrollo final (post adjudicación), el ingreso debiese ser directamente desde la tienda de Convenio Marco de MercadoPublico.
2. **¿Se puede ingresar con usuario y contraseña de prueba?**: Aquí se evalúa si el sistema permite el acceso utilizando credenciales de prueba. Esto es fundamental para probar su funcionamiento y comprobar que los mecanismos de inicio de sesión estén operativos.
3. **¿Vuelos y precios son idénticos y/o iguales a los precios ofrecidos a clientes privados?**: Se verifica si la información sobre vuelos y precios en el sistema coincide con la información disponible para todo tipo de clientes que ingresen a la plataforma general. Esto garantiza que los organismos del estado cuenten con las mismas rutas y precios y no estén siendo perjudicados al no visualizar toda la oferta disponible.
4. **Indica % de descuento ofertado? ¿Entrega un mejor precio a los organismos del estado?**: Aquí se evalúa si el sistema proporciona información clara sobre el porcentaje de descuento ofrecido a los organismos del estado en comparación con los precios estándar. Esto puede estar indicado desde un inicio, en donde se indique el precio general y el precio que se obtendría con el descuento en CM y/o que se indique al finalizar la compra. Debe ser evidente que los organismos estatales están recibiendo un descuento extra al precio de mercado.
5. **¿Permite la anulación en línea de tickets reservados?**: Este punto mide si el sistema permite a los usuarios cancelar reservas de boletos en línea. La capacidad de anular reservas de manera eficiente es importante para la comodidad de los usuarios y la gestión de viajes.

Es preciso señalar que para el presente proceso de validación es sólo inicial, y en caso de adjudicar, en el periodo de habilitación y desarrollo se realizarán reuniones de coordinación con la finalidad de realizar las pruebas respectivas para el correcto funcionamiento en la operación del convenio marco, en las cuales se validará que se dá

cumplimiento con todas las exigencias del **Anexo N°8** y demás exigencias de las presentes bases.

Anexo N°8: Requerimientos técnicos (informativo)

Anexo N°9: Política de compra (informativo)

Todos los oferentes deben declarar en la sección "Mis Condiciones Comerciales" (Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 "Condiciones Generales", lo siguiente:

6.2.2 Sección "Garantías Generales":

El proveedor deberá dar respuesta a las siguientes preguntas como parte de su oferta:

- Rut del oferente
- Razón Social del oferente
- Nombre del representante legal
- Correo electrónico del representante legal
- Número telefónico del representante legal
- Nombre del coordinador
- Correo electrónico del coordinador
- Número telefónico del coordinador

- Indicar su aceptación a que el correo electrónico del coordinador sea el medio para recibir notificaciones relativas a la presente licitación, en concordancia con lo declarado por el representante legal en el **Anexo N°4** de estas bases.
- ¿Acepta ofertar considerando las exigencias técnicas consideradas como mínimas exigidas? El detalle del Plan de integración se encuentra en el **Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**. En caso de que su respuesta sea NO, su oferta será considerada como **"inadmisibile"**.
- ¿Cuántos usuarios concurrentes soporta la plataforma? Indique un número entero como respuesta. En caso que su respuesta sea inferior a 500 usuarios, la oferta será declarada **"inadmisibile"**, esto es, desestimada y no continuará en evaluación.
- Tipo de mesa de atención (ChatBot / Mesa de ayuda). Indicar los medios de atención disponibles en aerolínea.
- ¿Acepta entregar beneficios, políticas y servicio postventa propias de cada aerolínea? (SI/NO). Todos los servicios y beneficios propios de las aerolíneas serán parte del presente Convenio Marco, exceptuando la acumulación de puntos / millas u otros que se puedan asociar al RUT propio de cada persona.

6.2.3 Sección "Condiciones Regionales":

El proveedor deberá contar con cobertura nacional, por tanto, deberá dar respuesta a las siguientes preguntas como parte de su oferta:

- **Nombre de contacto para la región**

- **Correo electrónico del contacto para la región**
- **Número telefónico del contacto para la región**

6.3 Anexos Económicos

La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través del backoffice de la licitación, disponible en www.mercadopublico.cl.

El oferente deberá responder en la sección "Garantías Generales" a las preguntas:

- **Porcentaje de descuento sobre precio mercado:** Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico en todas sus clases tarifarias, así como en los boletos emitidos como resultado de sus modificaciones que se soliciten. Dicho descuento deberá ser aplicado al **pasaje y sus adicionales, sin considerar las tasas de embarque**. Como adicionales, se considera equipajes extra que adquieran en el proceso de reserva. El porcentaje a ofertar **debe ser mayor o igual a 3% y/o menor o igual a 15% y debe ser en números enteros**. En caso que su oferta se encuentre fuera de este intervalo, su oferta será considerada como **"inadmisible"**.
- **Valor servicio post venta:** Costo asociado al servicio postventa (anulaciones, cambio de fecha, cambio de ruta, otros asociado a servicio post venta) en pesos chilenos (CLP). El costo asociado no deberá superar el monto que se le cobra al público en general/ corporativo. Para efectos de este convenio marco, las condiciones deberán permitir la anulación de la reserva dentro del día de su emisión, sin costo asociado. Para las anulaciones o modificaciones posteriores a dicho plazo, el oferente deberá presentar una oferta económica por dicho servicio, cuyo monto **no puede ser superior a 7.000 CLP impuestos incluidos**, por pasaje. En caso de que la oferta no cumpla con alguno de estos requisitos su oferta será declarada **"Inadmisible"**.

6.4 Observaciones

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal <https://www.mercadopublico.cl>. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el **artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886**.

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas a través del portal <https://www.mercadopublico.cl> haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los Anexos solicitados.

Asimismo, se debe comprobar siempre, después de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta, que se produzca el despliegue automático del **“Comprobante de Envío de Oferta”** que entrega el sistema, el cual puede ser impreso o grabado por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los Anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva del oferente. Se le recuerda al oferente que verifique que el Comprobante que emite la aplicación se encuentre adjunto como Anexo en su oferta.

La obtención del Comprobante de envío de la Oferta, previamente mencionado, NO es el último paso que debe realizar el oferente para haber completado su proceso de oferta. A continuación, **debe presionar**, además, **el botón de envío de oferta**.

El hecho de que el oferente haya obtenido el **“Comprobante de Envío de Oferta”** únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de la propuesta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

Para las evaluaciones, tanto económica como técnica, sólo se considerarán válidas aquellas ofertas ingresadas a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco.

Las ofertas presentadas por UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del **artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886** y a las recomendaciones de la **Directiva N°22 de la Dirección ChileCompra**, disponible en <https://www.chilecompra.cl/directivas-de-compra/>.

7. Antecedentes legales para ser contratado.

Si el oferente es Persona Natural	Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.	
	Fotocopia de su cédula de identidad.	Acreditar en el Registro de Proveedores
Si el oferente no es Persona Natural	Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.	
	Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos en que resulte procedente, cualquier otro	Acreditar en el Registro de Proveedores

	antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de la oferta.	
	Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación o, en los casos en que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente. <u>SOLO PARA ADJUDICATARIOS UTP:</u> • Las Uniones Temporales de Proveedores deben regirse por lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, tanto para su constitución, para la celebración del contrato y ejecución del mismo. • El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. Aquel integrante que se designe como mandatario de la UTP deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal para ejercer sus facultades. • Las UTP deberán entregar todos los documentos señalados en esta cláusula respecto de cada uno de sus integrantes.	

--	--	--

Observaciones

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los) adjudicatario(s) y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores. No se aceptará la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u otro medio magnético de almacenamiento.

Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada de forma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la **Ley N° 19.799** o físicamente en las dependencias de la **Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, dentro de los 20 días hábiles** contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada de acuerdo con lo establecido en el **artículo 68 del reglamento de la ley 19.886**, entregarlo electrónicamente enviando correo electrónico a oficinadepartes@chilecompra.cl.

Los contratos tipo contenidos en las presentes bases de licitación de Convenio Marco se entenderán perfeccionados una vez notificada, a través del Sistema de Información, la adjudicación respectiva. Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, dicho proveedor no será habilitado en la tienda electrónica del Convenio Marco en cuanto tal omisión constituirá una causal de término del respectivo convenio, suscrito en los términos expresados en el párrafo anterior.

La DCCP podrá prorrogar el plazo para la entrega de documentos hasta en **20 días hábiles** adicionales, a los proveedores que hayan entregado a lo menos un documento para contratar (incluida la garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo originalmente pactado. Si terminada la prórroga aún no se presenta la totalidad de los antecedentes, esto constituirá una causal de término del respectivo convenio.

Observaciones Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración:

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “hábil” en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, en adelante, el “Registro”, deberán inscribirse dentro del plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como hábil en el Registro dentro del plazo indicado, no será habilitado en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos, en cuanto tal omisión constituirá una causal de término del respectivo contrato.

Tratándose de los adjudicatarios UTP, cada proveedor integrante de la Unión Temporal deberá inscribirse en calidad de hábil en el Registro de Proveedores, dentro del plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de **adjudicación**.

8. Naturaleza y Montos de las Garantías

8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Tipo de Documento	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 68 del reglamento de la ley N° 19.886 . Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros.
Beneficiario	Dirección de Compras y Contratación Pública Rut. N° 60.808.000-7.
Fecha de Vencimiento	60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del convenio marco.
Monto Garantía	\$ 7.000.000 pesos chilenos (CLP)
Glosa	El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de Convenio Marco, singularizando el respectivo proceso de compra, en los siguientes términos: "Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales y el pago de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario". En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.

8.2.1 Entrega y Descripción de la Garantía

Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la **Ley N° 19.799** o físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo certificado a **Monjitas 392, piso 10, Santiago**, dentro de **20 días hábiles**, contados

desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.

8.2.2 Reposición, Forma y Oportunidad de Devolución de la Garantía

En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Mientras el proveedor no reemplace dicha garantía, el mismo permanecerá suspendido de la tienda electrónica dispuesta por la DCCP.

En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de los **5 días hábiles** siguientes contados desde la notificación del cobro de la primera, se procederá en conformidad a lo establecido en la **cláusula 10.15.2, acápite IV, letra b** de las presentes bases.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta **60 días hábiles** después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.

En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el **artículo 156 del DFL N°3 del año 1997, del Ministerio de Hacienda**, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al adjudicatario.

9. Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas

9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos

Todos los servicios ofertados dentro de la categoría detallada en la **cláusula 9.2** de las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en la **Ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores**. Para efectos de funcionamiento del presente convenio marco, el oferente se hará directamente responsable del cumplimiento de la citada **Ley N° 19.496**, aplicándosele alguna de las medidas descritas en la **cláusula 10.15** de estas bases, en el evento de incumplimientos de la citada ley. Además, deberán cumplir con toda la normativa relacionada. Los requerimientos técnicos deben considerar asimismo los requerimientos del **anexo N°8 "Requerimientos Técnicos" y N°9 "Política de Compras"** adjuntos

en las presentes bases de licitación. A continuación, se presentan los requerimientos solicitados a modo de resumen:

- A) **Desarrollo e integración de sistema de reserva de pasajes en línea:** El sistema a desarrollar considera la integración entre www.mercadopublico.cl y los sistemas de gestión de pasajes de la empresa (s) adjudicada (s), de forma tal que las entidades compradoras del Estado puedan, directamente, reservar, comprar, emitir, modificar y anular electrónicamente las reservas y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, sin ningún costo asociado. Será responsabilidad del adjudicado desarrollar e implementar la mencionada integración tecnológica, así como el financiamiento completo de ésta. Adicionalmente a la integración, se debe contemplar la interfaz de usuario y su mantención durante toda la vigencia del contrato.

El sistema desarrollado por cada aerolínea deberá permitir la integración de códigos de seguimiento de distintas herramientas de analítica digital, como Google Analytics, Hotjar o equivalentes. Adicionalmente, el sistema deberá cumplir con estándares mínimos de accesibilidad universal, para que el sistema pueda ser utilizado por todas las personas usuarias de manera autónoma.

El modelo de la citada "integración tecnológica" se encuentra detallado en el **Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**.

Los proveedores adjudicados deberán mantener las condiciones de contratación asociadas a la presente licitación permanentemente publicadas en sus sitios Web.

- B) **Servicio Post venta:** El sistema deberá permitir de forma automática, la anulación y/o modificación de los boletos electrónicos que se hayan generado. Las condiciones deberán permitir la anulación de la reserva dentro del día de su emisión, sin costo asociado. Para las anulaciones o modificaciones posteriores a dicho plazo, se pagará lo ofertado por el proveedor por dicho servicio. Al respecto, el proveedor adjudicatario en la etapa de pruebas, indicará cual será el procedimiento de anulación a seguir, aquel se encontrará a disposición de las entidades públicas contratantes. El oferente deberá contar con algún servicio de mesa de ayuda y/o ChatBot de atención electrónico que permita resolver dudas y/o emergencias del servicio de aproximadamente 12.000 usuarios mensuales. Esta funcionalidad es adicional, y debe integrarse a MercadoPublico cuando la (s) acción (es) implique algún costo asociado para los compradores, lo cual debe verse reflejado en la respectiva Orden de Compra.

- C) **Reportería para Chilecompra:** El proveedor deberá entregar información con al menos frecuencia mensual, respecto a las transacciones del convenio (Reporte comercial) y reporte técnico-operacional, por medio de una API o a través de las

herramientas que la DCCP disponga. A continuación, se detalla la información mínima que deberán enviar para cada uno:

Reporte Comercial:

- N° Orden de Compra (de MercadoPúblico)
- Monto transacción
- Origen
- Destino
- Itinerario de ida
- Fecha de retorno
- Identificación del pasajero (Nombre y Rut)
- Organismo comprador (nombre y Rut)
- Tipo viajero (funcionario, alta dirección, invitado)
- Motivo del viaje
- Unidad de compra
- Tipo cabina
- Antelación de la reserva al viaje (días corridos)
- Cumple o no política de viajes sugerida
- Razón de no cumplimiento de política.
- Comprador (usuario rol Supervisor, nombre y RUT)
- Tipo de Servicio identificando claramente el servicio prestado, tales como reserva de ticket, compra equipaje extra, anulación, cambio de fecha, cambio de ruta, boletos no utilizados, reservas multadas, etc.
- Costo de postventa asociado (si aplicara).

Reporte Técnico-operacional:

- Indicador de conversión. Entendiendo conversión como la tasa de éxito de las transacciones, es decir, cuales llegan al final. Se hablará de conversión entre pasos como un indicador que permita entender el flujo de operación.
- Indicadores de nivel de servicio.
 - Tiempo de respuesta (Apdex): medido entre 0 y 1.
 - Uptime de la plataforma: medido como la cantidad de minutos totales del mes menos la cantidad de minutos de indisponibilidad de la plataforma.
- Disponibilidad del servicio TIER 3 (99,982%)
- Requerimientos relacionados a soporte: En la eventualidad de que la DCCP tenga problemas o necesidad de asesoría ante eventos que puedan ocurrir en la plataforma, tal como mantenciones, se requiere que el proveedor esté disponible para la entrega de soporte e información técnica que permita a la DCCP la solución del problema.

Tipo de incidente	Tiempo de respuesta	Tiempo de solución
-------------------	---------------------	--------------------

Incidentes críticos: cualquier evento que requiera entrega de soporte de parte del proveedor para generación de solución por parte de la DCCP	30 minutos	4 horas
---	------------	---------

- Mantenición de plataformas: Dentro de lo relacionado al mantenimiento, soporte y operación de la plataforma y del datacenter, el proveedor deberá demostrar a través de una auditoría realizada por terceros, con frecuencia anual, mediante un estándar de calidad que acredite dicho cumplimiento.
 - Respaldos de seguridad: Dado el tiempo de retención requerido por las presentes bases on-demand de 2 horas, y en término de pérdida de datos 3 horas máximo, el proveedor deberá contar con la capacidad de cumplir con la entrega de información. El tiempo de retención de información histórica general del contrato deberá ser de 30 meses.
- La entrega de la información deberá estar disponible dentro de un plazo de 5 días.

Durante la operatoria, la DCCP podrá solicitar nuevos datos, según se requiera para un óptimo control del convenio marco.

Gestión de solicitudes de cambio o devolución de los pasajes: En el caso que el pasaje comprado por un organismo esté sujeto a la cancelación o el reagendamiento de un pasaje para el que haya emitido una Orden de Compra:

- Cancelación de parte de la aerolínea. Esta cancelación debe ser informada a lo menos 48 horas antes del vuelo por parte de la aerolínea al Organismo Comprador y en el caso de que esto ocurra, el ticket o pasaje quedará automáticamente disponible para una próxima reserva.
- Cancelación por parte del organismo. Esta cancelación debe ser informada por el Comprador con al menos 2 horas de antelación a la fecha y hora del vuelo (por ejemplo, se cambian las condiciones que generan el viaje, tal como que se cancele el evento al que asistía el pasajero, evento que generaba la necesidad de viajar).

En el caso de que se cancele un pasaje, el Organismo podrá:

- a) Solicitar la devolución del dinero, mediante nota de crédito al organismo, en el caso de que la aerolínea haya facturado el pasaje mediante la Orden de compra y el Comprador haya pagado por este pasaje.
- b) Solicitar el cambio o reagendamiento del pasaje (cambio de itinerario, fecha, destino, todo conforme a las condiciones del boleto adquirido), o bien

c) Solicitar dejar los pasajes “abiertos” hasta tanto se tenga mayor claridad de las acciones a tomar con el pasaje comprado.

Mantenciones programadas: El proveedor deberá entregar una vez habilitado el convenio, un plan de mantenciones anuales, el que será validado para demostrar el cumplimiento de las mantenciones en un 100%, lo que será verificado por la DCCP contra la entrega de parte del proveedor de un informe de auditoría de certificación de calidad bajo la norma o estándar relacionado (por ejemplo, la ISO 27001). Este informe será entregado por el proveedor una vez transcurridos 12 meses, plazo que se contabilizará a partir de la fecha de adjudicación publicada en MercadoPublico. En dicho informe se deberá poder acreditar la verificación del cumplimiento de los estándares definidos por dicha certificación por parte del auditor, lo cual será demostrado contra la entrega del del proveedor del informe de la auditoría y la carta firmada por el auditor con las recomendaciones o resultados finales y conclusiones derivadas de su análisis.

Adicionalmente, el proveedor debe entregar un plan de acción para resolución de los problemas detectados por la falta de mantenciones según el informe de auditoría. Este plan debe ser entregado dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir de la recepción del informe de la auditoría, en donde se determine por parte del auditor la falta de ejecución del proceso de mantención periódica. Este Plan de Acción no podrá superar los 6 meses contados a partir de la entrega del plan.

9.2 Categoría Licitada

La Dirección de Compras y Contratación Pública licitará la siguiente categoría:

Pasajes Aéreos nacionales:

En esta categoría se incluyen los pasajes aéreos para vuelos dentro del territorio nacional. Las aerolíneas que participen de la licitación deberán considerar el desarrollo de una aplicación tecnológica que permita la integración de sus portales web (de uso exclusivo para convenio marco) con el portal www.mercadopublico.cl. Los requerimientos técnicos se encuentran detallados en **cláusula 9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos y detalle de integración en Anexo N°8 “Requerimientos Técnicos”**.

9.3 Consideraciones Generales para la Evaluación de Ofertas

La apertura y evaluación de las ofertas se realizará en una etapa.

Al inicio del proceso de evaluación, se procederá al análisis de los antecedentes administrativos y técnicos para ofertar y se descartarán las ofertas que incumplan las condiciones y requisitos mínimos estipulados en estas bases de licitación.

La evaluación será realizada por una comisión designada para tal efecto, que estará compuesta de 3 integrantes designados por resolución del Jefe de Servicio de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la **ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.**

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

- Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados por los **artículos 35 ter de la ley N°19.886 y artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la ley N° 19.886.**
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

De acuerdo con lo establecido en el **artículo 35 nonies de la Ley N° 19.886**, los miembros de la Comisión Evaluadora, una vez designados, deberán suscribir una declaración jurada en la que manifiesten, expresamente, la ausencia de conflictos de interés con aquellos oferentes que participen en el procedimiento de licitación, obligándose, además, a guardar la confidencialidad del mismo.

Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el artículo referido, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente proceso, tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas en el **artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886**. Por consiguiente, no podrán tener participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.

-Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
- Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.

Para efectos de la evaluación de las ofertas:

- I. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en **la cláusula 6 “Instrucciones para la presentación de ofertas”** y que serán evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que el participante ingrese más de una oferta se considerará la que ingresó en primera instancia, descartando las ofertas restantes.
- II. Se entenderá como “un participante” a aquella persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos señalados en el numeral anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o más veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a distintos apoderados, se entenderá que se trata de un solo participante, de conformidad a lo establecido en el **artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886**, y en ese caso, se considerará solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.
- III. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la **cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas”**, de las presentes Bases. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal en los términos solicitados quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el **artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras**.
- IV. Los documentos solicitados por la DCCP **deben estar vigentes** a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, indicado en la **cláusula 3 “Etapas y**

plazos” de las presentes bases. Dichos documentos deberán ser presentados como copias simples, legibles y firmadas en la parte inferior por el representante legal del proveedor de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la respectiva actuación, o por la persona natural, según corresponda. Sin perjuicio de la aplicación del **artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886**, si correspondiere y de que la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor. Los documentos que no se encuentren vigentes no serán considerados como válidos.

- V. Los oferentes **no podrán** incorporar en su oferta productos o servicios nuevos, entendiéndose por productos o servicios nuevos aquellos que no se encuentran disponibles en el listado de productos creados para esta licitación. La descripción de los productos a ofertar se encuentra señalada en las presentes bases de licitación.
- VI. El proveedor es el responsable del correcto ingreso de la información requerida en la plataforma y de los anexos en los que se ha dispuesto el proveedor complete información sobre su oferta o sobre los productos licitados, y el sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones numeradas anteriormente.
- VII. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases.

9.4 Criterios de Evaluación

El proceso de evaluación será realizado en una etapa, precedido por la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases, para luego proceder a evaluar según los siguientes criterios:

Criterio de evaluación		Ponderación (%)
Administrativo	Cumplimiento Requisitos formales	2
	Programas de integridad	3
Técnico	Validación del sistema del proveedor	30
Económico	Descuento sobre precio Mercado	50
	Costo asociado al servicio post venta	15

9.5 Procedimiento de Evaluación de las ofertas

Criterio administrativo: Cumplimiento de requisitos formales.

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en la cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas” antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá 100 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula 9.6 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá **50 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en la cláusula 9.6 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”, obtendrá **0 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a lo siguiente:

CRITERIO	PUNTAJE
Cumple con requisitos formales y presentación de todos los antecedentes	100
No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, pero subsana dentro de plazo	50
No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, sin subsanar dentro de plazo	0

Criterio administrativo: Cumplimiento Programas de integridad.

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el **Anexo N°6 Programas de integridad**. Se entenderá por programas de integridad cualquier

sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento”.

A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad.

De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a lo siguiente:

CRITERIO	PUNTAJE
Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal.	100
No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal.	0

Criterio Técnico: Validación del sistema del proveedor.

El oferente que presente su oferta deberá desarrollar un sistema que permita la emisión de tickets aéreos, cuyo proceso deberá realizarse teniendo como lineamiento el **Anexo N°8 “Requerimientos Técnicos”**, en donde se detallan los requerimientos técnicos requeridos.

Para el proceso de evaluación, los proveedores deberán enviar el **Anexo N°7 “Documento de pruebas plataforma”**. Toda la información solicitada y las pruebas que se realizarán en esta etapa se detallan en **cláusula 6.2 Requerimientos y Anexos técnicos**.

La asignación de puntaje será de acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO	PUNTAJE
Cumple sobre 4 puntos evaluables	100
Cumple de 2 a 3 puntos evaluables	75
Cumple de 0 a 1 puntos evaluables	0

Los puntos evaluables están indicados en **cláusula 6.2 Requerimientos y en los anexos técnicos y se transcriben a continuación:**

Se evaluarán funcionalidades básicas que requerirá el sistema, las cuales se presentan a continuación:

N°	Prueba	SI/NO	Comentarios
1	¿Ingresa a Link correctamente?		

2	¿Se puede ingresar con usuario y contraseña de prueba?		
3	¿Vuelos y precios son idénticos y/o iguales a los precios ofrecidos a clientes privados?		
4	Indica % de descuento ofertado? ¿entregando un mejor precio a los organismos del estado?		
5	¿Permite la anulación en línea de ticket reservados?		

A continuación, se detalla lo que se revisará de cada punto:

1. **¿Ingresa a Link correctamente?:** Este punto verifica si el sistema se inicia sin problemas y si los enlaces o vínculos a la plataforma están disponibles y funcionan correctamente. Esto es sólo para prueba en etapa de evaluación, ya que luego en el desarrollo final (post adjudicación), el ingreso debiese ser directamente desde la tienda de Convenio Marco de MercadoPublico.
2. **¿Se puede ingresar con usuario y contraseña de prueba?:** Aquí se evalúa si el sistema permite el acceso utilizando credenciales de prueba. Esto es fundamental para probar su funcionamiento y comprobar que los mecanismos de inicio de sesión estén operativos.
3. **¿Vuelos y precios son idénticos y/o iguales a los precios ofrecidos a clientes privados?:** Se verifica si la información sobre vuelos y precios en el sistema coincide con la información disponible para todo tipo de clientes que ingresen a la plataforma general. Esto garantiza que los organismos del estado cuenten con las mismas rutas y precios y no estén siendo perjudicados al no visualizar toda la oferta disponible.
4. **Indica % de descuento ofertado? ¿Entrega un mejor precio a los organismos del estado?:** Aquí se evalúa si el sistema proporciona información clara sobre el porcentaje de descuento ofrecido a los organismos del estado en comparación con los precios estándar. Esto puede estar indicado desde un inicio, en donde se indique el precio general y el precio que se obtendría con el descuento en CM y/o que se indique al finalizar la compra. Debe ser evidente que los organismos estatales están recibiendo un descuento extra al precio de mercado.
5. **¿Permite la anulación en línea de tickets reservados?:** Este punto mide si el sistema permite a los usuarios cancelar reservas de boletos en línea. La capacidad de anular reservas de manera eficiente es importante para la comodidad de los usuarios y la gestión de viajes.

Es preciso señalar que para el presente proceso de validación es sólo inicial, y en caso de adjudicar, en el periodo de habilitación y desarrollo se realizarán reuniones de coordinación con la finalidad de realizar las pruebas respectivas para el correcto funcionamiento en la operación del convenio marco, en las cuales se validará que se dá cumplimiento con todas las exigencias del **Anexo N°8** y demás exigencias de las presentes bases.

Es preciso señalar que para el presente proceso de validación es sólo inicial, y en caso de adjudicar, en el periodo de habilitación y desarrollo se realizarán reuniones de coordinación con la finalidad de realizar las pruebas respectivas para el correcto funcionamiento en la operación del convenio marco.

Criterio Económico: Porcentaje de descuento sobre precio mercado.

Los proveedores oferentes a esta categoría deberán ingresar el “**porcentaje de descuento sobre precio mercado**”. Los descuentos deben ser ingresados a través de condiciones comerciales de la licitación. Dicho descuento deberá ser aplicado al **pasaje y sus adicionales**, sin considerar las tasas de embarque. Como adicionales, se considera equipajes extra que adquieran en el proceso de reserva.

Los valores ingresados deberán ser como **mínimo de un 3% y máximo 15%**, en número enteros, sin decimales, en caso de que el proveedor ingrese decimales, el valor será truncado hasta obtener un **descuento entero** como es solicitado.

En caso de que el proveedor no conteste, ingrese un descuento menor y/o mayor a lo permitido y/o no presente descuento, la oferta no será evaluada y declarada **Inadmisibile.**

Cualquier producto cuyo porcentaje corresponda a un error evidente (en que el descuento incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente erróneo serán desestimados de la evaluación.

La asignación de puntaje será otorgada según la siguiente fórmula:

$$Puntaje Descuento = 100 \times \left[\frac{(Descuento ofertado)}{(Descuento maximo ofertado)} \right]$$

Criterio Económico: Costo asociado al Servicio Post venta.

El oferente que presente su oferta deberá entregar el costo en pesos chilenos (CLP), **en la sección “Mis condiciones comerciales”, Garantías Generales en el campo**

dispuesto para ello, asociado al “valor servicio post venta” para todos los tickets emitidos (anulaciones, cambio de fecha, cambio de ruta, otros asociado a servicio post venta).

La asignación de puntaje será otorgada según la siguiente fórmula:

$$Puntaje = 100 - (100 - 0) \times [((costo ofertado - costo \text{ mín})) / ((costo max - costo \text{ mín}))]$$

9.6 Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 40, inciso 1° del Reglamento de la Ley N° 19.886**.

Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Asimismo, se podrá permitir la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo señalado en el **artículo 40, inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886**.

Los oferentes tendrán un **plazo máximo de 48 horas corridas**, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma.

La responsabilidad de revisar y responder adecuada y oportunamente las solicitudes de antecedentes omitidos o aclaraciones disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes. Cabe indicar que no se puede corregir o complementar lo que se respondió en primera instancia a través de dicho sistema de aclaraciones.

9.7 Adjudicación

La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:

1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución fundada, declarar **inadmisibles** las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación, o bien, declarar desierta la licitación, cuando no se recibieran ofertas admisibles o cuando ninguna de las ofertas admisibles resultare convenientes a sus intereses.
2. Adjudicar a todos los oferentes que obtengan puntajes mayores o igual a **40 puntos**.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del Sistema <http://www.mercadopublico.cl> dicho cambio, justificando la imposibilidad de cumplir con el plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el **artículo 41, del Reglamento de la Ley N°19.886**.

Cabe señalar que, en caso de proceder la reincorporación de una oferta no adjudicada originalmente por ordenarlo un Tribunal de Justicia, la Contraloría General de la República o producto de un proceso de revisión originado en alguna reclamación judicial y/o administrativa, dicha situación no afectará la situación jurídica de los proveedores originalmente adjudicados, que hubiesen obrado de Buena fe, no requiriéndose, por consiguiente, la iniciación de un procedimiento invalidatorio.

Resolución de empates:

No es posible que se den empates en cuanto resultan adjudicados todos los oferentes que obtengan puntaje **mayor o igual a 40 puntos**.

9.8 Resolución de consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de **5 días hábiles** contados desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl a través del siguiente enlace: <https://ayuda.mercadopublico.cl/>.

Cabe señalar que la DCCP dispondrá de **10 días hábiles** desde la publicación de la adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.

10. Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales, Operatoria del Convenio Marco y Otras Cláusulas

10.1 Regulación de la Licitación de Convenio Marco

Las licitaciones se registrarán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las presentes bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La ley N° 19.886, su reglamento y sus modificaciones si es que las hubiera.
- Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las bases, si las hubiere.
- Las ofertas adjudicadas.
- Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo adjudicatario.
- La resolución de adjudicación.
- Políticas y condiciones de uso del Sistema.
- Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

10.2 Acuerdo Complementario

Este convenio no considera acuerdos complementarios ya que se ha definido que las adquisiciones que se realicen en este Convenio Marco deberán ser hasta un monto máximo de 1.000 UTM, considerando todos los cargos e impuestos asociados.

10.3 Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el sistema que deban desarrollar las aerolíneas y se mantendrán vigentes por toda la

duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio.

El adjudicatario se compromete a mantener disponible en la plataforma desarrollada para Convenio Marco, tarifas correspondientes a ofertas competitivas para sus clientes compradores públicos respecto a precio de mercado, es decir, sus sistemas deberán contar con la información clara, mostrando las mismas rutas y tarifas que público en general, junto con el precio a organismos públicos con el porcentaje de descuento adjudicado, esto con el fin que se pueda apreciar que el adquirir los pasajes por convenio marco sea más económico que en el mercado.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que **no corresponda a alguna entidad pública afecta a la Ley N°19.886**, respecto de los servicios objeto del presente Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En caso de que un comprador detecte que el descuento o comisión en la tienda física o electrónica de un determinado proveedor es mayor o menor en caso de que corresponda que el descuento o comisión publicado en el sistema de proveedor, habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra emitida, respetando la mejor condición, ya sea descuento o comisión encontrada. Lo anterior se circunscribe únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus descuentos, rebajando sus comisiones en postventa en caso de aplicar. Estas mejoras en las condiciones se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

10.4 Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través de la interfaz provista por el proveedor adjudicado para que **los organismos públicos afectados a la ley N° 19.886** puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio. Como requisito para ser habilitados, deberán entregar el sitio con el desarrollo que se expone en **cláusula 9.1 Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos y en Anexo N° 8 "Requerimientos Técnicos"**.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad

presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación.

Los proveedores adjudicados en este proceso de licitación deberán considerar que las instituciones públicas accederán, de manera directa desde mercadoPublico al sitio integrado, para reservar, comprar, anular o modificar en forma electrónica los ticket y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, de acuerdo al modelo informado en **Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**, sin costo asociado a la gestión.

El gasto y la responsabilidad de la implementación y operación de la integración, será de cargo completo del adjudicatario. La DCCP participará coordinando la implementación con los profesionales que se designen por parte de la División de Tecnología de la DCCP.

La integración deberá estar operativa en Mercado Publico en no más de **80 días** hábiles, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. El incumplimiento de esta obligación por parte de los adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las sanciones dispuestas en **cláusula 10.15 Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor**.

Durante la vigencia de este convenio marco, el adjudicatario será el responsable de la operatividad, disponibilidad y confiabilidad del sitio integrado.

Los descuentos ofertados aplicados a las tarifas publicadas en el sitio web del proveedor deberán estar siempre visibles para el comprador. Por lo que dicho descuento debe visualizarse en el sistema y en orden de compra, con la siguiente información: tarifa mercado, % descuento, tarifa final con descuento aplicado, tasa de embarque y *ancilleries* permitidos.

Está prohibida la Acumulación de millas, puntos u otros beneficios propios de las aerolíneas, que sean cargados a los RUT de los pasajeros. **Será responsabilidad del comprador realizar las gestiones pertinentes para la correcta elección de aerolíneas y deberán velar porque los funcionarios que hubiesen acumulado millas por viajes fuera y dentro del país pagados por la respectiva institución no sean utilizadas para fines particulares.**

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para **adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 1.000 unidades tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos.** En este sentido, se deja constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado.

Los proveedores deberán entregar reportes de gestión a la DCCP y a las entidades compradoras que lo soliciten. Dichos reportes deberán ser de entrega al menos mensual y deben considerar lo indicado en **cláusula 9.1 "Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos"**.

Durante la vigencia del convenio marco, la DCCP podrá solicitar a los adjudicatarios nueva reportería para la plataforma, de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir durante la operatoria.

Restricciones de Compra:

El presente convenio marco sólo está orientado a la adquisición de pasajes nacionales, los cuales deben ser las opciones más económicas y óptimas para el Estado. Por lo que todo lo que no se enmarque dentro de "Reserva, cambio y anulación de pasajes" queda fuera de este Convenio Marco. Los Ancillaries descritos en **Anexo N°9 "Política de Compras"** no están permitidos en el Convenio Marco y por ende deberán estar bloqueados en el sistema del proveedor. Por Ancillary services se entenderá a efectos de las presentes bases, los servicios adicionales o auxiliares, que complementan un viaje.

10.5 Habilitación del Convenio Marco

Los adjudicatarios en la categoría adjudicada y las correspondientes condiciones contractuales quedarán disponibles a efectos de la generación de transacciones (emisión de órdenes de compra) a disposición de las entidades, siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

- I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será exigida para cada uno de sus miembros.
- II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
- III. Haber desarrollado e integrado en Mercado Publico el sitio para la reserva de pasajes, con el detalle indicado en **cláusula N° 9.1 requerimientos técnicos de los servicios y en Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los **numerales I y II** precedentes, el adjudicatario tendrá el plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XIV, de estas bases de licitación.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en el **numeral III** el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 80 días hábiles para desarrollar la interfaz solicitada de acuerdo con lo descrito en las presentes bases. En caso de no dar

cumplimiento a lo solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco indicada en bases de licitación.

La veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica adjudicada para las compras de este Convenio Marco será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

10.6 Rechazo de Órdenes de Compra

El adjudicatario sólo **podrá** rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario **deberá** rechazar las Órdenes de Compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Si la orden de compra es superior a las 1.000 UTM.
- II. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

10.7 Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

- I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

- II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a **2 días hábiles** desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la **cláusula N° 10.6 "Rechazo de órdenes de compra"** de estas Bases de Licitación.
- III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
- IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores del Estado. La Dirección ChileCompra bloqueará los sitios desarrollados en MercadoPublico al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.
- V. El cumplimiento de la **ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual** y en la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.
- VI. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.
- VII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
- VIII. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
- IX. Conocer y operar adecuadamente el sitio www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.

- X. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de **2 días hábiles**, sin perjuicio de los plazos menores determinados para ciertos casos.
- XI. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en la legislación laboral vigente.
- XII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al **módulo “Mis Pagos”**, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
- XIII. Cumplir con las **Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información**.
- XIV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por su parte y por parte de los compradores, en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XV. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la **cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”**.
- XVI. El oferente adjudicado deberá administrar y mantener el sistema integrado con MercadoPublico.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio (**Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886**). El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las medidas definidas para ello en las presentes bases.

10.8 Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios y beneficiarios. En caso de que la DCCP detecte la mala utilización de este Convenio Marco relacionado a compras de productos o servicios que no pertenecen a esta licitación o que el beneficio sea utilizado por la institución, los antecedentes serán derivados a la Contraloría General de la República, Ministerio Público a la institución correspondiente. Esta Dirección monitoreará que el convenio marco se utilice sólo para la transacción de reserva de pasajes aéreos, tal se indica en las presentes bases de licitación. En el evento de que se incumpla lo señalado, se procederá a informar a la Contraloría General de la República, a fin de que esta indague respecto de eventuales responsabilidades administrativas de la autoridades o funcionarios de las entidades compradoras, así como respecto de potenciales faltas a la probidad.
- II. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios asociados no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo al **artículo 4º, inciso 6º, de la ley N° 19.886**, y que no ha sido condenado de acuerdo con el **Decreto Ley N° 211, de 1973**, que fija normas para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y que no ha sido condenados por los tribunales de justicia a la medida de inhabilitación para contratar con el Estado prevista en el **artículo 33 de la ley N°21.595**, además, tratándose de personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, el proveedor deberá acreditar que no existe entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder para influir en la administración, personas naturales condenadas por los tribunales de justicia a la inhabilitación de contratar con el Estado, conforme la **ley N°21.595** previamente citada. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la **ley N° 20.393** a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que sí posee conflictos de interés con el organismo contratante o que han sido condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado, o bien, que se verifique que han sido condenados por la **ley N°20.393**, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

III. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los servicios, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite, si registran o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (**Modelo Anexo N° 1**). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el **Anexo N° 1** al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el **artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886**.

IV. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de servicios, es decir, los servicios ofrecidos en el sitio integrado deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.21 "Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado"**.

V. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en Convenio marco durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la **cláusula 10.15** de las presentes bases de licitación.

VI. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de **2 días hábiles**. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas **24 horas** desde dicha solicitud, según lo establecido en el **artículo 63 del Reglamento de Compras**, procediendo en ese caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.

VII. Condiciones de compra: La entidad compradora, deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, respetando la Política de Viajes dispuesta en estas bases y cumpliendo con ingresar los pasajeros en el sistema de ingreso dispuesto para ello.

VIII. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración establecidos en la **ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado**, se sugiere que las entidades compradoras, en aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo de obtener mejores condiciones comerciales al usar un mayor poder de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores condiciones comerciales.

IX. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública.

X. Existirá al menos una persona con rol Supervisor por institución facultados para ingresar los datos de las personas para las que se deseen adquirir pasajes aéreos a través del presente convenio, especialmente para los casos de personas que no ejercen la labor de funcionario público, pero que, por sus competencias o méritos sean invitados de Organismos Públicos, siendo necesario ingresar el motivo del viaje que origina la compra de pasajes por parte del organismo.

10.9 Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

10.10 Descuentos Especiales (Ofertas)

No aplica para presente convenio Marco, ya que el sistema debe estar configurado para contar con toda la oferta que se entrega al público en general, es decir, deben aplicar todas las ofertas disponibles conforme a las fluctuaciones regulares de la industria: temporada baja, ofertas de temporada, cyberday, itinerarios con descuento en ruta u otros.

10.11 Grandes Compras (Compras mayores a 1.000 UTM)

Los procesos que superen el umbral de 1000 UTM por contratante deberán realizarse al margen del presente convenio marco.

10.12 Actualización de Productos Adjudicados

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener disponibles los servicios adjudicados con las condiciones más ventajosas que en el mercado, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo estipulado en las presentes bases de licitación. Para ello, el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

- I. Mantener o mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como, aumentar los descuentos, disminuir las comisiones post venta en caso de existir y/o mejorar alguna condición general de las ofertadas inicialmente.
- II. Cuando la DCCP detecte, a través de la realización de un monitoreo posterior, el no cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la actualización de servicios o la no acreditación de la documentación solicitada que permita verificarlas; el servicio respectivo será excluido de MercadoPublico y se procederá con la aplicación de la medida que corresponda.
- III. Para efectos de revisión de solicitudes la DCCP dispondrá de hasta **20 días hábiles** para aprobar o rechazar las solicitudes, plazo que podrá ser ampliado en hasta **10 días hábiles adicionales**, por motivos fundados, los que deberán ser indicados por la DCCP al proveedor dentro del plazo inicial.
- IV. El proveedor no podrá realizar solicitudes de incorporación de productos nuevos, es decir, que no se encuentren detallados en las presentes bases de licitación, salvo que sea requerido por la DCCP.

10.13 Reajuste

Este convenio no establece ni contempla condiciones de reajustabilidad.

10.14 Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

10.15 Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor

10.15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras

I. Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de acuerdo con lo siguiente:

- Multa por no cumplimiento en la Gestión de solicitudes de cambio o devolución de los pasajes

En el caso de que, transcurridas las 48 horas de generación del incidente generado, ya sea, en la Mesa de Ayuda del proveedor adjudicado o por escrito al contacto indicado por el proveedor, y no exista respuesta a la solicitud planteada por el Comprador, aplicará entonces una multa equivalente a 0,5 UF para el respectivo pasaje para el que se solicita reagendamiento o devolución. Esta multa tendrá un tope de 500 UF anuales.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los **10 días hábiles** siguientes a la notificación del requerimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse a qué fecha u oportunidad se hará la conversión.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad, ésta le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la

infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado**.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de **cinco días hábiles**, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá dentro de los **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

I. Multas

1) Multa por incumplimiento de las mantenciones programadas: 5 UF por cada mes del período auditado con alguna mantención no realizada, con un tope de 11 meses.

2) Incumplimiento del plan de acción de mantenciones comprometido por el oferente: En caso de que el oferente efectivamente incumpla con el plan de mantenciones, conforme a lo reportado por el auditor en su informe, y a su vez, el proveedor no de cumplimiento a lo comprometido en su plan de acción que mitiga la falta cometida, se procederá al cobro de una multa adicional de 5UF por cada mes de incumplimiento de ese plan, con un tope de 6 meses.

3) Ejecución de respaldo de información histórica: Esta multa será aplicable cuando el proveedor no entregue la información solicitada por la DCCP respecto al respaldo de información, dentro del plazo requerido (5 días corridos), durante toda la operatoria del convenio. En ese caso, se procederá a la aplicación de una multa al proveedor, por cada evento conforme a lo siguiente:

Respaldo requerido	Respaldo	Multa
Backup full diario	7 días en storage	180 UF por evento
Backup full semanal	1 mes en storage	
Backup full mensual	1 año en medios magnéticos (si se trata de datacenter convencional) o almacenamiento en otra región de nube pública (para el caso de soluciones cloud)	

Backup full anual durante toda la vigencia del contrato (30 meses)	1 año en medios magnéticos (si se trata de datacenter convencional) o almacenamiento en otra región de nube pública (para el caso de soluciones cloud)	
--	--	--

Esta multa tendrá un tope de 10 eventos por mes. En caso que se supere el tope de eventos, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII.

4) Tiempo de atención incidente crítico de soporte nivel 1: Tiempo por cada requerimiento, contado entre la fecha y hora del requerimiento y la fecha y hora de entrega de la solución.

Multa por incumplimiento tiempo de atención incidente de soporte = 1 UF por cada requerimiento cuya solución se ejecute fuera del plazo.

Tiempo de atención a incidentes relacionados a Errores en la Plataforma:

Tipo de incidente	Acción	Tiempo de respuesta	Tiempo de solución
Incidentes críticos de soporte nivel 1	1) Venta: cualquier evento que no permita generar OC. 2) Postventa: Pasajero con problemas de reconocimiento de ticket en counter/aeropuerto. 3) Detección de vulnerabilidades de seguridad en el sistema.	30 minutos	3 horas
Incidentes bajos	1) Preventa: Dudas con la política de compras (usabilidad plataforma) 2) Cambios solicitados por la DCCP en cuanto a reportería.	30 minutos	5 días corridos

Esta multa tendrá un tope de 30 eventos por mes. En caso que se supere el tope de eventos, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII.

5) Multas por indisponibilidad del sistema: Las multas por indisponibilidad de los servicios se aplicarán por cada hora cerrada acumulada (dentro de un mes) de indisponibilidad de la plataforma, entendiéndose esta indisponibilidad como el incumplimiento del uptime definido en el **Anexo N° 8** de las presentes bases de licitación. Estas multas se contabilizarán a partir de una hora de indisponibilidad en el sistema, para lo que se sumará el tiempo total de indisponibilidad que presente la plataforma durante un mes de ejecución del contrato. El proveedor dispondrá de **2 horas**, contadas desde la notificación que haga el usuario para solucionar la indisponibilidad. Si transcurrido dicho plazo se mantiene la indisponibilidad de la plataforma, se aplicará una multa de 90 UF por cada hora hábil o inhábil o fracción de downtime, contándose dicho tiempo desde la hora de notificación efectuada por el usuario al proveedor, en caso que la DCCP lo detecte o que algún comprador informe de la indisponibilidad.

No se aplicarán multas tratándose de los tiempos de inactividad establecidos de mutuo acuerdo y solicitados a iniciativa de la DCCP.

Esta multa tendrá un tope de 10 horas de indisponibilidad por mes. En caso que se supere el número de horas, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII.

6) Multa por gestión de incidentes de seguridad: Cuando el proveedor detecte que su plataforma posee una vulnerabilidad o el enlace entre su plataforma y el sistema de información, el proveedor tendrá un plazo de 30 minutos para reportar estas a la DCCP estas desde que tomó conocimiento (siempre que se hayan descartado falsos positivos o eventos que podrían ser vulnerabilidades, pero no resultaron serlo). En caso de que ocurra algún incidente asociado a la seguridad del sistema y no sea informado a la DCCP, esto podrá ser causal de Término anticipado de contrato.

Cálculo de multa por detección de vulnerabilidades de seguridad en la plataforma: 100 UF por cada vulnerabilidad no reportada dentro del plazo comprometido (30 minutos).

Esta multa tendrá un tope de 10 vulnerabilidades no reportadas dentro del plazo comprometido por mes. En caso que se supere el tope de vulnerabilidades, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII.

7) Multa por incumplimiento en oferta de plataforma de aerolíneas de convenio marco vs público general: Este incumplimiento tiene relación si el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas en su sistema desarrollado para

convenio marco, o que en el mercado las condiciones económicas sean más favorables que al contratar a través de este convenio, la DCCP procederá a la multa de **100 UF**, y posterior bloqueo de los sitios de aquellas aerolíneas, que luego de comparar la oferta al público en general, estos resulten ser menos convenientes y /o no refleje lo mismo que en sistema desarrollado para Convenio Marco. Esto será informado por parte de la DCCP al proveedor adjudicado, mediante los medios que estime conveniente.

Con todo, si las multas cursadas superan los topes definidos en cada apartado y tratándose de faltas reiteradas que afectan gravemente la ejecución del contrato de prestación de servicio licitado, la Dirección ChileCompra podrá dar término anticipado al contrato y podrá dar curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Las multas en su conjunto tendrán un tope de 4000 UF. Sobrepasado dicho monto se aplicará el término anticipado del convenio.

II. Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.

III. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. Incumplimientos de las exigencias técnicas de los servicios adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades compradores o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
- b. Incumplimientos en las rutas y precios indicados en el sistema, es decir, que estos no sean un fiel reflejo de la oferta al público en general. Considerar que sistema debe entregar mismas rutas y precios que mercado, adicionando el % de descuento adjudicado al precio final.
- c. A la tercera amonestación de acuerdo a la **cláusula N°10.15.2 párrafo II "Amonestación"**, dentro del período de **un año**, aplicada por la Dirección ChileCompra.
- d. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la

Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

IV. Suspensión temporal del proveedor en MercadoPublico

Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal de su sitio en MercadoPublico, como medida del incumplimiento del proveedor, en los siguientes casos:

- a. A la cuarta amonestación aplicada de acuerdo a la **cláusula N°10.15.2 párrafo II "Amonestación"**, durante el periodo de un año.
- b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de **5 días hábiles** siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de **5 días hábiles** antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los **60 días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.
- c. Si el adjudicatario se encuentra en estado "inhábil" en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- d. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal del sistema del proveedor en MercadoPublico será el siguiente:
 - **10 días hábiles** si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por **primera vez**.
 - **20 días hábiles** si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por **segunda vez**.

- La Dirección ChileCompra podrá poner **término anticipado** al convenio marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de compra por **tercera vez o más**.
- e. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la **cláusula 10.4 "Operatoria general del convenio"** de las Bases de Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.

V. Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
- II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en el sitio desarrollado para Convenio Marco de un determinado producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de persona natural.
- IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del **"Pacto de integridad"** contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.

- V. Sin perjuicio de lo señalado en el **"Pacto de integridad"**, si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:
- a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.
 - b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
 - c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de del sitio desarrollado y los productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
- VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez vencido el plazo de **60 días hábiles** indicado en la **cláusula 8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**.
- VII. Cuando las multas cursadas superan los topes definidos en cada apartado de la sección I. Multas, y tratándose de faltas reiteradas que afectan gravemente la ejecución del contrato de prestación de servicio licitado. También procederá el termino anticipado si las multas en su conjunto tendrán un tope de 4000 UF.
- VIII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
- IX. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- X. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de licitación, por **tercera vez** de una orden de compra emitida por el comprador, fuera de los casos permitidos en las bases de licitación.

- XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.
- XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:
- a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
 - b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a **60 días hábiles** anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo de la respectiva proveedora terceros dentro de los **120 días hábiles** contados desde la adjudicación de la presente licitación.
 - c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los **120 días hábiles** contados desde la adjudicación de la presente licitación.
- La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.
- XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la **cláusula N°7 “Antecedentes legales para ser contratado”** de las presentes bases de licitación, según los términos indicados en dicha cláusula.
- XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título

exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un determinado servicio.

- XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
 - a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo fatal de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, según lo dispuesto en la **cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado"** de las presentes bases de licitación.
 - b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
 - c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
 - d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
 - e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
 - f. Disolución de la UTP.
- XVII. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la **cláusula 10.15.1, acápite I "Multas"**.
- XVIII. En el caso de infracción de lo dispuesto en la **cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación"**.
- XIX. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- XX. En caso de transar productos que no correspondan al objeto del Convenio, de acuerdo con las categorías y subcategorías en cada caso, o que se encuentren prohibidos en estas bases de licitación

- XXI. Si se constatare que a través del convenio marco el proveedor propiciare transacciones que no se condicen con su objeto, o que se refieran a productos prohibidos por el presente convenio marco.
- XXII. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos previsto en la **ley N°21.595 de Delitos Económicos**. Esta causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el **artículo 33 de la ley N°21.595**.

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales **VI, XVI literales d), e) y f)**, siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP**.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la Suspensión Temporal del sitio del proveedor en MercadoPublico y el Término Anticipado:

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.

- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de **cinco (5) días hábiles**, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo

proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.16 Del pago

Para efectos de tramitar el pago, las entidades públicas deben considerar lo siguiente:

- El pago será efectuado conforme lo señalado en la **ley 21.131**.
- El pago de los productos se realizará en pesos chilenos.
- El adjudicatario deberá adjuntar a la factura respectiva, la orden de compra para el trámite de pago.
- La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.
- El pago deberá realizarse una vez emitido el ticket, independientemente del uso del boleto.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los productos que se adquieran o soliciten a través del Convenio Marco, así como de interactuar con la institución para solicitar el pago de sus facturas. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

10.17 Plazo de Vigencia del Convenio Marco

El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de **30 meses** contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los **6 meses**.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente, fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

10.18 Término por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco, con, a lo menos, **60 días corridos** de anticipación a la fecha de término de este.

10.19 Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado en la sección **"Mis Condiciones Comerciales"**, en el BackOffice de la plataforma electrónica de Convenio Marco al momento de la oferta y podrá ser modificado al momento de la habilitación, en el caso de cambios en el período entre la oferta y la adjudicación. Las funciones del coordinar serán las siguientes:

- i. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
- ii. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
- iii. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
- iv. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus productos.
- v. Disponer de un número de contacto **24 horas x 7 días** a la semana para situaciones de emergencia.

Esta designación se entenderá respaldada por el representante legal del adjudicatario, el cual será responsable de cualquier acción que realice el coordinador durante el período de su nombramiento. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.

10.20 Comportamiento ético del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al pacto de integridad, el proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los productos adjudicados, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, ejercer presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y personas que tengan relación con la administración del Convenio Marco o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

10.21 Concordancia entre el Producto Ofertado y el Producto Entregado

El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto y/o servicio de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta.

La DCCP podrá, en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí, mediante una auditoría externa o a través de asociaciones vinculadas a la industria, por ejemplo, marcas o los representantes de las marcas, asociaciones gremiales, etc.

10.22 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la ejecución del convenio marco en que resulte adjudicado:

- I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la **Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo**. Asimismo, el oferente y sus comercios asociados se comprometen a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los **Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas**.

- II. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- III. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
- V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por él, sus comercios asociados, sus empleados y/o dependientes y/o

asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

- X. El oferente se obliga a no utilizar, durante la ejecución del Convenio Marco, información privilegiada obtenida con ocasión de éste o con ocasión de cualquier servicio que haya o se encuentre prestando a algún organismo regido por la **Ley N° 19.886**.
- XI. El oferente deberá abstenerse de participar en cualquier proceso de compras ejecutado a través del presente Convenio Marco en el cual tenga algún conflicto de interés.
- XII. El oferente deberá asegurar que las transacciones que se desarrollen en virtud de este convenio marco, correspondan a servicios que se condigan con el objeto del convenio, y que no correspondan a servicios prohibidos por las presentes bases.
- XIII. Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente deberá cumplir con la prohibición establecida en el **artículo 35 ter de la Ley N° 19.886**, esto es, no podrá mantener comunicación, como participante o interesado en el referido proceso, o como eventual interesado o participante en él, con las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

10.23 Confidencialidad

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los **5 años** siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la **Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada**.

El adjudicatario no podrá hacer uso comercializar o utilizar para fines distintos del Convenio marco referido, las bases de datos de las entidades compradores, funcionarios y beneficiarios de los productos ofrecidos.

10.24 Acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales

Durante la vigencia del respectivo contrato, el proveedor deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, el adjudicatario deberá entregar durante la vigencia del contrato **cada 6 meses**, el **"Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales"**, otorgado por la Dirección del Trabajo o, en su defecto, una Declaración Jurada en los cuales se indique que "no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años" de acuerdo con el formato del **Anexo N°1**.

Asimismo, el organismo comprador exigirá al proveedor, antes de proceder al pago respectivo en virtud de la contraprestación de los servicios contratados, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el **"Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales"**, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

El organismo contratante podrá exigir al adjudicatario durante la vigencia del contrato, a simple requerimiento, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus

trabajadores. Cabe indicar que, dicha obligación emana de lo establecido en el artículo **4° de la Ley N°19.886 y el artículo 183-C del Código del Trabajo**, con el propósito de hacer efectivo, por parte del organismo contratante, su derecho de ser informada y el derecho de retención, consagrados en los **incisos segundo y tercero del artículo 183-C del citado Código**, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, señaladas en el **artículo 183-D de éste**.

10.25 Desarrollo comercial del Convenio Marco

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

- I. En caso de que la Dirección ChileCompra desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y servicios a las Entidades.
- II. El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrece en su sistema de venta, anulación y modificación de pasajes. La Dirección ChileCompra podrá utilizar esta información para lo que estime conveniente.

Las actividades señaladas precedentemente, no podrán vulnerar lo dispuesto en el "Pacto de Integridad" contenido en las presentes Bases de Licitación.

10.26 Tratamiento de datos personales

Si, con ocasión del presente Convenio Marco, el órgano comprador contrata los servicios de un proveedor para que éste le preste un servicio de tratamiento de datos personales, de conformidad con la **ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada**, deberá suscribir un contrato escrito de mandato, específico para tales fines. Dicho contrato de mandato es obligatorio, independiente de que la adquisición cuente o no con un acuerdo complementario.

En dicho mandato debe especificar, a lo menos, la finalidad del tratamiento, los datos personales que se utilizarán, la prohibición de uso para otras materias por parte del mandatario y de comunicación a terceros, las obligaciones de cuidado de los datos exigidas al mandatario, las causales de término del mandato y las obligaciones de devolución y eliminación de datos al terminar el encargo.

Asimismo, el mandatario deberá cumplir las demás obligaciones que se establecen en la **ley N°19.628** y, en especial, facilitar el ejercicio de los derechos que se le reconocen a los titulares respecto de sus propios datos personales.

El mandato de tratamiento de datos no exime de responsabilidad al órgano comprador, en especial, respecto de la utilización de los datos solo en materias propias de su competencia legal y de las obligaciones de cuidado de dicha información.

ANEXO N°1: DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES POR TODO LOS INTEGRANTES DE ÉSTA, A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR QUE REPRESENTA A LA UTP COMO APODERADO, EL CUAL HARÁ SU DECLARACIÓN MEDIANTE EL BACKOFFICE)

- **En caso de ser persona natural:**

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda)

"____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años."

- **O, en caso de ser representante de una persona jurídica:**

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa> RUT N° <RUT >, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda)

"Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años."

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Nombre, Rut y firma>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTAS:

1. De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declarada **inadmisible** en su totalidad.
2. Asimismo, este anexo deberá ser completado por los oferentes que resulten adjudicados en este convenio marco (proveedor individual o UTP) a requerimiento expreso de los organismos contratantes durante la vigencia del convenio.

**ANEXO N°2: DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP)**

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:

2. Integrantes de la UTP:

N° (*)	RAZÓN SOCIAL	RUT	CALIDAD
1			Apoderado UTP ¹
2			Miembro UTP
3			Miembro UTP

(*) Agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP.

3. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para el requisito mínimo de admisibilidad y el criterio de evaluación que se señalan a continuación:

Requisito / Criterio	RAZÓN SOCIAL (**)	RUT
----------------------	-------------------	-----

¹ En esta casilla deberá individualizar al **integrante de la UTP que se designe como apoderado** o mandatario. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal, quien debe suscribir el presente anexo.

Identificación Jefe Proyecto		
Programas de integridad		
Validación del sistema del proveedor		
Certificado de operador aéreo (AOC)		

4. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

- 1. Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 1 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitación denominado **“ADQUISICIÓN DE PASAEJS AÉREOS NACIONALES”**, bajo la modalidad establecida en el **artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886**.
- 2. Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
- 3. Por su parte, declara también que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
- 4. Finalmente, declara que conoce y acepta las estipulaciones obligatorias establecidas en el **artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886**.

<Nombre, Rut y firma>

<Representante Legal Apoderado UTP >

NOTAS:

1. El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o el representante legal de la empresa apoderada, completarlo debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP será declarada **inadmisibile** en su totalidad.

ANEXO N°3: DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del "Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales", declaro bajo juramento que:

___ Mi representada no forma parte de un mismo grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Título XV "De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores.

___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Título XV "De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores pero ninguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Título XV "De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas" de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, participando alguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto del mismo producto o servicio, declarando que la oferta que presenta mi representada fue preparada con total independencia del miembro del grupo empresarial o de la persona relacionada.

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
2. Marcar con una Equis "x" el párrafo que corresponda a su situación.

ANEXO N°4: DECLARACIÓN JURADA PARA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del "Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales", declaro bajo juramento que:

- ✓ Autorizo expresamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública para que efectúe todas las notificaciones relacionadas con la ejecución contractual de este Convenio Marco a través del correo electrónico del coordinador que se designe en la sección "**Mis Condiciones Comerciales**" del Backoffice.
- ✓ Asimismo, tomo conocimiento que las notificaciones referidas comprenden todo tipo de requerimientos con motivo de la presente licitación, incluyendo los procedimientos administrativos, tales como aquellos señalados en la **cláusula 10.15.2** de estas bases.

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

2. Las funciones del Coordinador del Convenio Marco por parte de Adjudicatario se encuentran reguladas en la cláusula 10.19 de las bases de licitación.

3. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.

ANEXO N°5: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del “Convenio Marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales”, declaro bajo juramento que:

Mi representada ____ **(SI/NO)** posee un programa de integridad que es conocido por su personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad.

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.

ANEXO N°6: IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE PROYECTO

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Yo, <Nombre del representante legal del proveedor>, cédula de identidad N° <XX.XXX.XXX-X> con domicilio en <dirección, comuna> en representación de <razón social del proveedor> Rut N° <rut del proveedor>, del mismo domicilio, declaro que mi representada dispone como Jefe de Proyecto a <nombre completo del Jefe de Proyecto> Rut N° <rut del Jefe de Proyecto>, para la prestación del servicio dispuesto en las presentes bases:

Nombre completo del Jefe de Proyecto	
RUT Jefe de Proyecto	
Teléfono fijo Jefe de Proyecto	
Celular Jefe de Proyecto	
Correo electrónico Jefe de Proyecto	

<Ciudad>, <día/mes/año>

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

ANEXO N°7: DOCUMENTO DE PRUEBAS PLATAFORMA

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Para el proceso de evaluación, los proveedores deberán enviar:

- Dirección WEB de prueba:

- Usuario de prueba y contraseña donde se realizarán las pruebas respectivas:

Usuario: _____

Contraseña: _____

Las pruebas a validar en proceso de evaluación se encuentran detalladas en **cláusula 6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos** de las presentes bases de licitación.

*Es preciso señalar que para el presente proceso de validación es sólo inicial, y en caso de adjudicar, en el periodo de habilitación y desarrollo se realizarán reuniones de coordinación con la finalidad de realizar las pruebas respectivas para el correcto funcionamiento en la operación del convenio marco.

ANEXO N°8: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Estructura del sistema para la emisión de boletos aéreos nacionales.

Estructura del sistema para la emisión de boletos aéreos nacionales.

1. Antecedentes Generales del sistema de emisión de tickets.

Se considera a la estructura del sistema que permita en tiempo real la visualización de tarifas disponibles a todo el público en general y la emisión de boletos electrónicos, sin ningún tipo de costo asociado a la emisión, aplicando un descuento por convenio marco.

2. Objetivo

El Sistema a desarrollar por cada aerolínea debe permitir el acceso desde Mercadopublico realizando las interacciones necesarias para autenticar usuarios, y operar según perfil definido, en donde se pueda cotizar, visualizar tarifas, emitir boletos, modificar reserva (si fuera permitido) y realizar anulaciones de estos en línea.

Al respecto, el sistema deberá contar con un flujo/procedimiento definido y secuencial que conlleve a la obtención de boleto electrónico (ticket) y los adicionales correspondientes, para lo cual deberán de tener en consideración la aplicación de los siguientes requerimientos mínimos, cuya funcionalidad se basa en el uso de plataformas electrónicas de cada proveedor.

La DCCP podrá implementar y/o modificar los procedimientos y funcionalidades que permitan la atención de las necesidades de las entidades compradoras de pasajes, lo que será dado a conocer a la(s) aerolínea(s) por comunicado formal.

Productos entregables:

Plataforma Web de alta disponibilidad que satisfaga la necesidad de reserva, administración y compra de pasajes aéreos nacionales, bajo las condiciones del presente convenio. Esta plataforma debe permitir acceso a usuarios compradores de organismos públicos, mediante la integración con la plataforma www.mercadopublico.cl. Para los casos que se necesiten integraciones directas entre sistemas, se debe poner a disposición puntos de integración que faciliten esa comunicación de entrada y salida.

3. De los actores.

3.1 Entidad: Refiérase a la entidad contratante, asociada a la cuenta de usuario logueado en plataforma www.mercadopublico.cl, la cual cuenta con permisos

correspondientes para ingresar al sistema de cada aerolínea, mediante la tienda de Convenio Marco de MercadoPublico.

3.2 Proveedor Adjudicatario: Refiérase al proveedor habilitado para contratar en MercadoPublico y quien efectúa la prestación del Servicio de emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de pasajeros.

4. Del Proceso de emisión de boletos.

1. Ingresar por MercadoPublico a tienda de Convenio Marco mediante los accesos con clave única, perfilando al usuario según rol.
2. En el módulo de Tienda CM debe poder desplegarse un enlace directo a todas las aerolíneas que hayan adjudicado el presente convenio marco. El enlace debe estar disponible durante el plazo del Convenio, y debe bloquearse para los proveedores que no tengan la habilidad necesaria al momento de intentar realizar la compra de pasaje.
3. Al ingresar al sitio de la aerolínea seleccionada, ésta dirigirá automáticamente a la plataforma desarrollada para la DCCP. Donde, se deberá realizar las validaciones respectivas para el organismo-usuario logueado en plataforma a desarrollar.
 - a. Como parte de los métodos seguros de acceso, MP envía un JWT para el consumo de servicios Web MP compartidos. La aerolínea debe utilizar este Token cuando se tenga que realizar interacciones con plataforma MP.
 - b. Usuario ingreso a línea aérea habilitado para comprar.
 - c. Se debe validar 2 roles para la compra de pasajes, un usuario comprador de pasajes y otro observador que puede revisar los viajes y estado de reservas.
4. Al ingresar al sitio se debe configurar una "Declaración de responsabilidad" por parte del funcionario que efectuará la reserva, que diga lo siguiente:

"Estimado usuario comprador; se recuerda que usted es el responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos nacionales del organismo al cual usted pertenece, por tanto, todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad"

El mensaje en la pantalla del sistema bloqueará todo acceso, sólo se liberará cuando el funcionario decida desbloquearlo presionando el botón "Aceptar".

5. Desbloqueada la pantalla, el sistema debe mostrar todas las opciones que contiene. Se recuerda que este convenio marco **sólo permite la reserva de boletos nacionales** y se excluyen los ancilleries indicados en **Anexo N°9 "Política de Compras"**. Como mínimo, en el acceso deberá mostrar:

- Datos del comprador (Organismo, persona logueada, condición de usuario)
- Opción salir del sistema.
- Opción comprar pasajes.
- Opción anular boletos en línea.
- Opción Modificar reserva.
- Movimientos realizados.

6. En cuanto al proceso de compra, se debe visualizar lo siguiente:

- Fecha*
- Opción que permita selección ida y vuelta, o sólo ida (sólo nacional; internacional debe estar bloqueado).
- Tipo de cabina
- Cantidad de pasajeros
- Agregar adicionales, si es que aplica.

*En caso que la fecha de viaje de ida es **menor a 7 días** desde la compra, debe aparecer un cuadro con advertencia que indique:

"La compra del pasaje y su fecha de ida es menor a lo exigido por DIPRES en cuanto buen uso de recursos públicos, en el que se indica que la fecha de compra debe ser como mínimo 7 días previo al vuelo, para continuar con la compra, debe ingresar justificación".

Y debe aparecer un botón de "continuar" y un listado de opciones de justificación de compra fuera de política, los que se indican a continuación:

- Salud del pasajero
- En comisión de servicio o relocalización
- Visitas urgentes
- Equipaje adicional por evento
- Cambio o cancelación del evento o itinerario
- Viaje por largo periodo
- Seguridad del pasajero
- Asistencia a juicio

- Agenda de la autoridad
- Indisponibilidad de MercadoPublico

Debe existir botón de "Aceptar" y continuar con proceso.

7. En sección vuelos, deberá entregar la misma oferta que se entrega a público en general, esto es, mismos horarios y precios de mercado, incluyendo precios promocionales. Hay que considerar además que en el sistema se debe indicar el porcentaje de descuento que estará sujeta la reserva (descuento adjudicado en licitación), descuento que se marque directo junto con el precio final a todo público. Dicho descuento debe ser aplicado al precio final, es decir, considerando todas las tasas e impuestos aplicables. La Plataforma debe reflejar el precio final de mercado y el precio final con el porcentaje de descuento aplicado.
8. En Sección pasajero, antes de ingresar los datos del pasajero, deberá aparecer un mensaje en pantalla, el cual sea una Declaración Jurada que indique lo siguiente:

"Declaro que se han realizado las validaciones pertinentes, y la elección de aerolínea corresponde a la opción más óptima para el Estado".

Deberá aparecer un botón de SI / NO. En caso de ser sí, el proceso continua, de ser NO, deberá desplegarse un listado de justificaciones del motivo de elección del por qué no se eligió a la aerolínea más barata, los cuales se presentan a continuación:

- Disponibilidad horaria
- Ruta más directa (no supera el 25% a la alternativa de menor valor).

Dicho Pop up deberá ser obligatorio, en caso de no responder, el sistema no debe dejar avanzar.

9. En sección pasajeros, debe existir una opción que permita ingresar datos del pasajero, tales como:
 - Nombre
 - Rut
 - Correo
 - Teléfono
 - Tipo viajero (funcionario, alta dirección, invitado)
 - Motivo del viaje

Posterior a esto se almacena el pasajero en plataforma de aerolínea y asociarlo a una reserva.

10. Cuando se haya efectuado la selección de todas las opciones de la reserva, esta se guarda y también se envía solicitud de creación de Orden de compra en MP en estado "Guardada", conteniendo la información básica asociada a la reserva.
11. El sistema debe almacenar la asociación Orden de compra con el código de la reserva. Identificando la OC creada para cada reserva de pasaje.
12. El sistema de cada aerolínea arrojará el código de reserva, en el que se visualizará el descuento reflejado en el proceso de emisión. El descuento debe ser aplicado a la tarifa final, es decir, considerando todas las tasas e impuestos aplicables. Se debe visualizar claramente que el boleto adquirido por el organismo corresponde a un valor mejor al de mercado.
13. Concluido el proceso de generación de reserva, llegar al correo del gestor asignado por el organismo y al correo de los pasajeros ingresados, la información de la reserva generada.
14. Generada la reserva y con el fin de completar la información faltante para la OC recién creada, se debe redireccionar el flujo a MP al módulo de Órdenes de compra Simplificada. Recordar que para realizar la compra se necesita; crear una OC, reservar presupuesto y envío al proveedor para que este la apruebe.
15. Dentro del ciclo de vida de una OC, esta debe ser enviada al proveedor para que sea aceptada, con esto se indica que el proceso de facturación puede ser gatillado. Entonces, se debe informar a la aerolínea, mediante un punto de integración, que la reserva fue confirmada. Es en este punto donde se debe validar la vigencia de la reserva e informar estado. Porque al estar vigente la reserva se puede emitir el ticket, caso contrario este proceso de compra de pasajes no puede seguir adelante, debiendo anular la reserva y dar vuelta atrás a las acciones realizadas sobre la OC, aplicando la cancelación de la(s) Orden(es) de compra y liberar presupuesto para la institución.
 - a. En el caso que se haya agregado un servicio adicional, este proceso de gestión de Órdenes de Compra, debe también aplicarse para la OC respectiva. Dejando registro de la asociación OC por adicional y reserva
16. Se envía correo a los mismos con la confirmación de la reserva
17. La aerolínea ya tiene la facultad de facturar el pasaje comprado.

18. Se debe gestionar los mensajes de usuario al momento de concluir mostrando errores en caso de ser necesario o mensaje de proceso terminado con éxito.

5. Del proceso de Postventa

1. Ingresar por MercadoPublico a tienda de Convenio Marco mediante los accesos con clave única, perfilando al usuario según rol.
2. En el módulo de Tienda CM debe poder desplegarse un enlace directo a todas las aerolíneas que hayan adjudicado el presente convenio marco. Este enlace debe bloquearse para los proveedores que no tengan la habilidad necesaria al momento de intentar realizar la compra de pasaje, y debe estar disponible durante el plazo del Convenio.
3. Al ingresar al sitio de la aerolínea seleccionada, ésta dirigirá automáticamente a la plataforma desarrollada para la DCCP. Donde, se deberá realizar las validaciones respectivas para el organismo-usuario logueado en plataforma a desarrollar.
 - a. Como parte de los métodos seguros de acceso, MP envía un JWT para el consumo de servicios Web. La aerolínea debe utilizar este Token cuando se requiera realizar interacciones con plataforma MP.
 - b. Usuario ingreso a línea aérea habilitado para comprar/administrar Pasajes.
 - c. Se debe validar 2 roles para la compra de pasajes, un usuario comprador de pasajes y otro observador que puede revisar los viajes y estado de reservas.
4. Al ingresar al sitio se debe configurar una "Declaración de responsabilidad" por parte del funcionario que efectuará la reserva, que diga lo siguiente:

"Estimado usuario comprador; se recuerda que usted es el responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos nacionales del organismo al cual usted pertenece, por tanto, todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad"

El mensaje en la pantalla del sistema bloqueará todo acceso, sólo se liberará cuando el funcionario decida desbloquearlo presionando el botón "Aceptar".

5. Desbloqueada la pantalla, el sistema debe mostrar todas las opciones que contiene. Una de estas opciones corresponde a la **postventa**, correspondiente a la administración de pasajes, vuelos, reservas, etc. Pudiendo anular, modificar pasajes y/o agregar adicionales a alguna reserva ya realizada.
6. La anulación corresponde a la cancelación de la reserva realizada, por lo tanto, cancelación de la OC asociada, esto requiere una integración con MP, con el fin de gatillar las acciones necesarias para anular OC. Dependiendo del estado de la OC se realizan acciones:
 - a. Si la OC no ha sido enviada al proveedor, la OC se puede cancelar inmediatamente anulada la reserva. En caso de ser necesario se debe reversar la validación presupuestaria.
 - b. Si la OC ya fue enviada al proveedor se debe crear una solicitud de cancelación de OC, está dependerá de:
 - i. La reserva es del día: si es así se cancela la OC completa.
 - ii. Tarifa permite anulación: si es así se debe validar el cobro del concepto FEE, si este último no aplica, se anula la reserva y se devuelve el monto de la OC correspondiente a la **tasa de embarque**.
 - iii. Se aplica FEE, en caso que la aerolínea aplique un FEE para las anulaciones, se procede a anular la OC de la reserva, reemplazándola por otra correspondiente al pago del **FEE**.
7. Las modificaciones a la reserva son otra de las opciones de postventa, y corresponden a modificar datos de la reserva que pueden llevar a modificar el valor de esta, por consiguiente, modificar la/s Órdenes de compra asociadas.
 - a. Para comenzar el flujo se debe validar si es permitido modificar la reserva, si esto no se cumple, no se continúa con el flujo. Caso que se permitan modificaciones:
 - i. La reserva se asocia al pago de **FEE**, se confirma cobro de Costo Extra, si así sucediera, se crea una Orden de compra por el monto de **FEE + Costo Extra**. Caso contrario se crea nueva OC por el monto del FEE.
 - ii. Si la reserva no cuenta con el cobro de FEE, se debe validar de igual manera el **Cobro Extra**, si así sucediera, se crea nueva OC por el monto del **Costo Extra**.
8. La compra de adicionales al pasaje, posterior a la emisión de la reserva, se considera como otro de los servicios de Postventa, el flujo debería generar una nueva Orden de compra por el monto de este adicional. Finalmente se asocia nueva Orden de compra creada a la reserva.
9. Las modificaciones y anulaciones que generen nuevas Órdenes de compra deberán seguir el flujo de la Orden de compra Simplificada que

corresponden a los pasos de completado, validación presupuestaria y envío al proveedor.

6. Definiciones

A continuación, se desarrollan las definiciones de algunos de los términos técnicos más relevantes a efectos de las presente bases de licitación:

Usuarios concurrentes: Se requiere que la plataforma ofertada sea capaz de atender simultáneamente a 500 usuarios (concurrentes), lo que representa también la capacidad de generar un máximo de 1.000 órdenes de compra diarias.

Uptime: Se requiere que la plataforma ofertada tenga una disponibilidad anual homologada a un TIER 3, es decir, que posea un uptime de al menos un 99,982%. Para ello, es necesario que se entregue un informe mensual de parte del proveedor con el detalle de la indisponibilidad de la plataforma, emitido directamente de alguna herramienta de monitoreo de dicha disponibilidad, tal como una herramienta para monitoreo tipo APM. Al respecto, las mantenciones programadas se encuentran fuera del cálculo de disponibilidad del Uptime.

Tiempos de respuesta de la plataforma: A nivel de tiempos de respuesta de las páginas web que componen la plataforma ofertada, es necesario que el tiempo promedio mensual no supere los 5000 milisegundos.

Respaldos: Toda la información relacionada con datos provenientes de MercadoPublico.cl, así como también la ingresada por los usuarios que usarán la plataforma ofertada, deberán contar con un plan de respaldos que a lo menos cubra los requerimientos siguientes:

- Backup full diario con retención de 7 días en storage.
- Backup full semanal con retención de 1 mes en storage.
- Backup full mensual con retención de 1 año en medios magnéticos almacenados fuera del datacenter que soporta la plataforma ofertada.
- Backup full anual con retención durante toda la vigencia del contrato en medios magnéticos almacenados fuera del datacenter que soporta la plataforma ofertada.

Infraestructura de contingencia frente a desastres y protocolos: La plataforma ofertada, deberá contar con toda su infraestructura en alta disponibilidad, así como también contar con un sitio de contingencia frente a posibles desastres en el sitio

principal. Además, deberá contar con los respectivos planes de recuperación ante desastres (DRP) documentados y puestos a prueba al menos 1 vez por semestre durante toda la vigencia del contrato. El RTO (Recovery Time Objective) no puede superar las 2 horas en casos de activación del sitio de contingencia.

Monitoreo: La plataforma ofertada, deberá contar con monitoreo de infraestructura (redes, servidores, bases de datos, entre otros) y de aplicación (consumo de recursos, tasa de errores, nivel de Apdex o similar, entre otros). Dichos sistemas de monitoreo deberán estar disponibles a nivel de lectura para el área de Operaciones y Seguridad de la Dirección ChileCompra durante toda la vigencia del contrato. Ejemplo: URL's compartidas para estado de salud del/los servicios, plataforma de monitoreo, etc.

Fin de vigencia del Convenio con los proveedores: una vez terminada la vigencia del Convenio marco, los proveedores adjudicados deben informar la data detallada de todas las reservas generadas y órdenes de compra asociadas al presente Convenio Marco, con el respectivo historial de estados (iniciales, intermedios y finales).

Sobre la Seguridad de la Información

Las consideraciones mínimas de seguridad sobre la plataforma a desarrollar son:

Se requiere cifrado en capa de transporte, utilizando canales seguros y encriptado de tráfico, por ejemplo, **Uso de HTTPS:** La plataforma ofertada, en su completitud y en los servicios de integración a MercadoPublico.cl deben contar con HTTPS y en todos sus servicios con TLS versión n-1, siendo n la última versión disponible en el mercado, durante la vigencia del contrato, en la actualidad se debería utilizar versión 1.2.

Se requiere restringir el acceso al consumir plataforma de proveedor, para aceptar solo invocaciones desde plataforma Mercadopublico, utilizando, por ejemplo, listas blancas de IP.

Utilizar estándares de desarrollo seguro.

Para el transporte de datos, utilizar objetos JSON.

Uso y manipulación de JWT para autenticación y autorización funcionalidades de las aplicaciones.

Estándar de Desarrollo Seguro DCCP (OWASP): Para comprobar que las exigencias mínimas de seguridad están siendo alcanzados, se solicitará medio para garantizar la aplicación del estándar, como, por ejemplo, análisis de código estático.

Stack Tecnológico: depende de cada proveedor, considerando que se requiere una plataforma Web donde se pueda acceder desde MP. Solo se exige la forma de integración entre plataforma de proveedor y Mercadopublico, la cual puede ser un API Rest o servicios Restfull.

Patrón de Arquitectura: Microservicios RESTFull o Api Rest para la integración de sistemas.

Equipo de trabajo: el equipo debe considerar a los roles de PM, PO y LT, como mínimo, representados por funcionarios de la DCCP asignados para el proyecto, y una contraparte técnica – funcional dispuesto por el proveedor.

Contraparte técnica:

Será responsabilidad del adjudicatario disponer, durante la ejecución de los servicios, un profesional con el rol de Líder Técnico o similar, siendo parte del equipo de trabajo, para que ejerza la labor de contraparte técnica con el proveedor, coordinando las tareas propias de los servicios y cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Realizar la planificación, seguimiento y control de los proyectos, garantizando el seguimiento de la metodología de gestión de proyectos de la DCCP.
- Gestionar oportunamente el alcance, costo y tiempos, con adecuada gestión del cambio.
- Gestionar las restricciones, riesgos y planes de acción/ mitigación durante la ejecución de los proyectos.
- Generar los reportes de estado de proyecto, manteniendo informada a las partes interesadas sobre los avances de los desarrollos.
- Liderar al equipo de desarrollo, siendo responsable de alcanzar los objetivos de los proyectos y coordinando a todas las partes interesadas.
- Dar soporte a la integración, posterior a la puesta en marcha.

Este rol deberá ser formalizado para dejar registro de la contraparte técnica de cada proveedor adjudicado en la integración de los sistemas mientras dure el presente CM, dado que debe estar disponible ante cualquier evento en el cumplimiento de los Requisitos, como SLA, DR, etc.

Transferencia tecnológica: se debe poder realizar una entrega a nivel técnico de las integraciones y flujos de cada proceso realizado por las aerolíneas para la gestión de reservas aéreas y Órdenes de compra asociadas. Debe quedar documentado en formato que se pueda analizar de manera fluida.

Documento de Uso de plataforma: manual de uso.

Manual de integración, indicando la manera de integrarse a la plataforma desarrollada.

Diagrama arquitectura para la solución, se solicita este documento donde se considere la manera de integrarse entre plataformas para llevar a cabo la interoperación.

Aseguramiento de Calidad (QA): con el fin de realizar las pruebas pertinentes a esta nueva integración entre proveedores de pasajes aéreos nacionales y MercadoPublico, se debe disponer de un ambiente controlado de testeo, donde se disponga de las funcionalidades a validar, integrándose con el equivalente de ese ambiente controlado de prueba de la DCCP, incluyendo usuarios de prueba necesarios para certificar los desarrollos. Al final de esta etapa se debe presentar documentación realizada en las iteraciones, conteniendo el estado de las pruebas en la etapa de QA.

GARANTÍA ADICIONAL DEL SOFTWARE, soporte por lo que dure el Convenio Marco.

SLA, corresponde a el tiempo transcurrido entre la detección de un problema técnico, hasta la solución tecnológica que lo corrige, es necesario distinguir los siguientes eventos:

Servicio	Descripción de las acciones esperadas	Instrumento de medición del cumplimiento	Método de medición	Frecuencia del control	Valores máximos o mínimos comprometido
Respuesta incidencia invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)	Entrega de diagnóstico y plazos de entrega que deben ser aprobadas con éxito en ambiente de desarrollo y ambiente de Pre Producción.	Tablero de Jira	Revisión de las tareas del hito respectivo por parte de la DCCP en un ambiente de pruebas	Por hito entregado	Máximo: 1 día hábil desde el requerimiento formal. Mínimo: Sin mínimo
Respuesta incidencia no invalidante (estimación de esfuerzos y plazos)	Entrega de diagnóstico y plazos de entrega que deben ser aprobadas con éxito.	Tablero de Jira	Revisión de las tareas del hito respectivo por parte de la DCCP	Por hito entregado	Hasta 3 días hábiles desde requerimiento formal.
Desarrollo de incidencia invalidante y no invalidante	Entrega de desarrollos según estimación y plazos Entregados por el proveedor y certificados por la DCCP.	Informe de cumplimiento y recepción conforme.	Correo electrónico	Por hito entregado	Según estimación de esfuerzos y plazos entregados por el proveedor y certificados por ChileCompra. .

Servicio	Descripción de las acciones esperadas	Instrumento de medición del cumplimiento	Método de medición	Frecuencia del control	Valores máximos o mínimos comprometido
Solicitud de información sensible.	Responder ante solicitudes de información requeridos por la DCCP, con datos en tiempo real de plataforma de proveedor.	Reporte legible, actualizado y oportuno de datos solicitados	Correo electrónico	Mínimo una vez al mes, y/o en demanda de información acordado entre las partes	Hasta 3 días hábiles desde requerimiento formal

Se debe formalizar un contacto para canalizar las solicitudes y seguimiento correspondiente.

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PLAZOS), debe adaptarse a la entrada en vigencia del CONVENIO MARCO, debiendo presentar una planificación que satisfaga los requerimientos del presente CONVENIO MARCO, considerando etapas de análisis, diseño, Desarrollo, QA, y puesta en marcha.

Metodología de desarrollo: el proveedor adjudicado debe presentar planificación del proyecto, especificando la metodología a aplicar para el cumplimiento de los objetivos. Se propone el uso de Agilidad, ya que es la metodología adoptada por la DCCP para el desarrollo de proyectos tecnológicos y podría facilitar la validación incremental de funcionalidades.

Informe de cumplimiento de hitos: será labor del proveedor informar periódicamente, previa coordinación con el equipo de trabajo, el estado del backlog de tareas del proyecto.

Reuniones de avance y coordinación, como parte de los servicios contratados se requiere realizar reuniones de seguimiento periódicamente, donde se presente un reporte del estado de avance del proyecto, y coordinar, de ser necesario, acciones entre las partes para llevar a cabo las tareas.

Propiedad intelectual del código fuente: Será definido de acuerdo con lo que establezca el mecanismo de contratación.

Actualizaciones y/o modificaciones a sistemas de proveedor adjudicado:

Cuando se necesite realizar actualizaciones a la plataforma del proveedor, se debe informar oportunamente al equipo de la DCCP para tomar acciones de monitoreo o desarrollo en caso de que se requiera. Informando claramente el motivo de la actualización, fecha, efectos, plazos, etc. En el caso que, dentro de los cambios, se requiera también desarrollo por parte de la DCCP, se debe coordinar el Capacity del equipo al momento de la solicitud.

Controles de cambios:

Todo posible control de cambio debe ser reportado por el proveedor al Administrador de Contrato de manera formal con el fin de que el equipo de proyecto de la DCCP determine si procede como control de cambio o de alcance de lo definido en los requerimientos, y deberá formalizarse mediante la modificación de contrato, por mutuo acuerdo de las partes.

Reunión Inicial de Trabajo y Onboarding:

La reunión inicial deberá ser coordinada y realizada, a la mayor brevedad posible, luego de firmado el contrato por el proveedor. El objetivo de la reunión inicial es dar a conocer al proveedor adjudicado, y al Líder Técnico de su equipo de trabajo, antecedentes más detallados de la plataforma de Mercado Público, en cuanto a la planificación, procesos, alcances y otras temáticas relativas al servicio licitado, junto con la coordinación de las reuniones de seguimiento y evaluación en el desarrollo y ejecución de cada hito que demuestre la duración temporal de los entregables, detallando la forma de implementación y sus actividades claves.

Asimismo, se llevará a cabo un proceso de onboarding resumido dirigido a los profesionales del equipo de trabajo que prestan servicio al proveedor adjudicado, enfocándose en las funcionalidades particulares necesarias para el funcionamiento de la plataforma desarrollada por el proveedor, donde también se entregará mayor detalle sobre los desarrollos que mejore el entendimiento de los productos y su importancia.

Por su parte, la fecha de inicio de los servicios corresponderá a la fecha de suscripción por ambas partes del "Acta de Inicio de Servicios", que será el documento oficial a partir del cual comienzan a correr los plazos de entrega de los hitos. Esta acta deberá suscribirse tan pronto las partes hayan definido el cronograma de trabajo que se indica en el siguiente párrafo.

La DCCP podrá, también, solicitar reuniones de onboarding para tener un entendimiento del funcionamiento de las distintas plataformas desarrolladas por los proveedores adjudicados.

Finalmente, en esta reunión inicial deberán suscribirse los acuerdos de confidencialidad de los integrantes del equipo de trabajo. En el caso que no se suscriban estas declaraciones por todos los integrantes del equipo de trabajo en la reunión inicial, se les concederá un plazo de 5 días hábiles para que remitan los documentos faltantes

firmados. En caso de incumplimiento de esta obligación, se aplicará una multa de 1 UF por cada día de atraso, hasta completar 10 días hábiles. Superado este plazo, la DCCP deberá solicitar el cambio de profesional en los términos de la cláusula N°10.23 de las bases tipo de Desarrollo de Software. Si pese a todo, el Adjudicatario no cumple con esta obligación, instando a que todos sus profesionales firmen la declaración de confidencialidad, se considerará un incumplimiento susceptible de la aplicación de las medidas establecidas en la presente licitación.

De la Integración (plataformas)

PASAJES AÉREOS NACIONALES

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento define las características y lineamientos técnicos a seguir para integrar los portales Web de los proveedores de pasajes aéreos nacionales con el portal Mercado Publico.

Además, se explicará el flujo de soporte operacional que se utilizará en el caso de problemas técnicos durante todo el proceso de comunicación entre ambos portales.

2. SIGLAS Y ABREVIACIONES.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
DCCP	Dirección de Compras y Contratación Pública
WS	Web Service
JSON	JavaScript Object Notation
MP	Mercado Publico

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El sistema a desarrollar considera la integración entre el catálogo electrónico **ChileCompra**, perteneciente al portal Mercado Publico y los sistemas de gestión de pasajes de la empresa adjudicada, de forma tal que las entidades compradoras del Estado puedan reservar, comprar y generar, en forma electrónica, las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos.

La forma de integrarse será mediante servicios Web sobre protocolo https y documentos JSON de envío y respuesta como estándar para transporte de datos.

El siguiente diagrama funcional describe los procesos de integración entre Mercado Publico y cada Línea Aérea que se adjudique el presente CONVENIO MARCO. En él se pueden apreciar, los diferentes sistemas de reserva en línea y la generación de órdenes de compra asociada a cada pasaje aéreo.

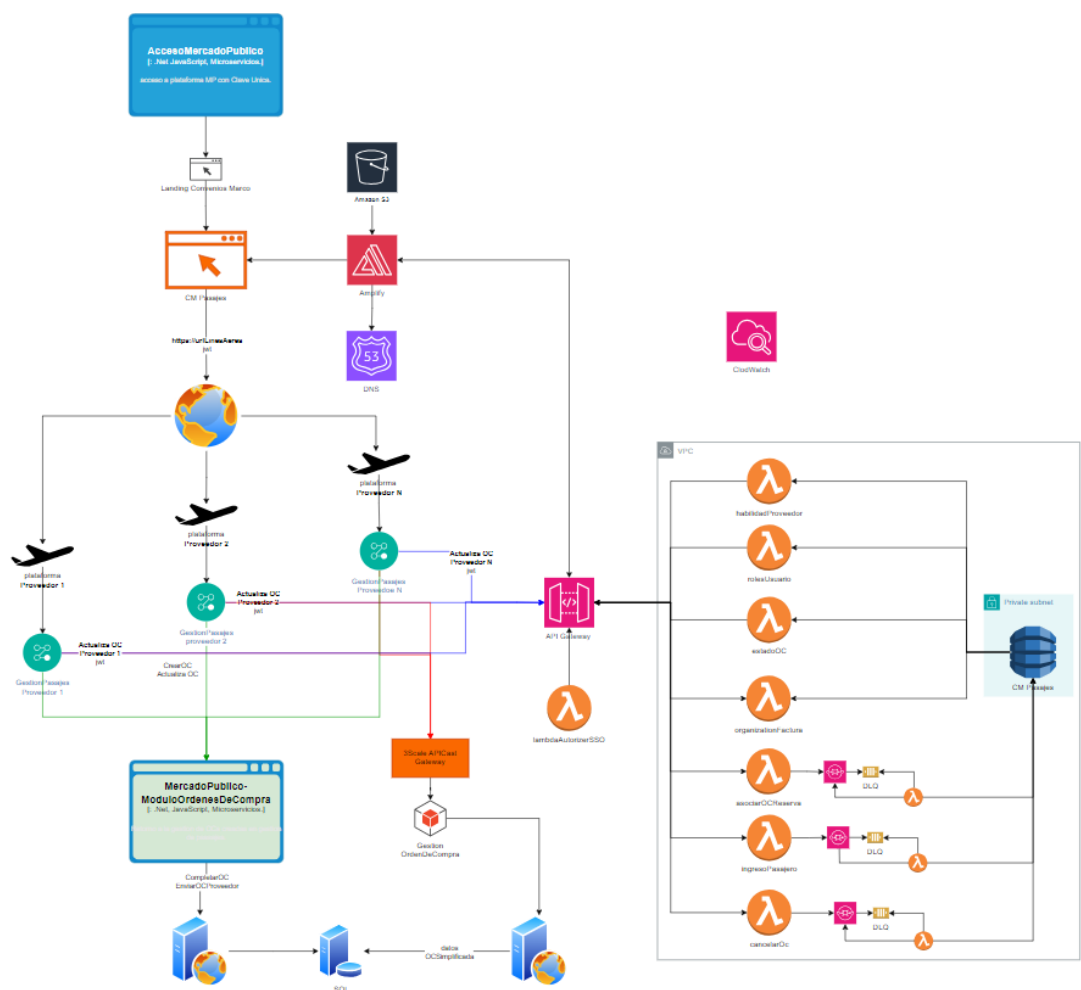


DIAGRAMA FUNCIONAL.

La figura anterior, muestra los diferentes flujos de comunicación que deberán interactuar durante todo el proceso de compra de pasajes aéreos.

Tabla de WS expuestos por MP:

# WS	Tipo WS	Entrada/Salida	Ejecución WS	Documento Entrada	Documento Salida
A	Autenticación	NO/SI	Proveedor	—	JSON
B	Genera OC	SI/SI	Proveedor	JSON	JSON
C	habilidadProveedor	<u>SI/SI</u>	MP	JSON	JSON
D	rolesUsuario	SI/SI	MP	JSON	JSON
E	EstadoOC	Si/SI	Proveedor	JSON	JSON

F	asociarOCReserva	SI/SI	Proveedor	JSON	JSON
G	organizacionData	Si/SI	Proveedor	--	JSON
H	IngresoPasajeros	Si/No	Proveedor	JSON	JSON
I	cancelarOc	<u>SI/SI</u>	Proveedor	JSON	JSON

Los flujos mostrados por el diagrama funcional se detallan a continuación:

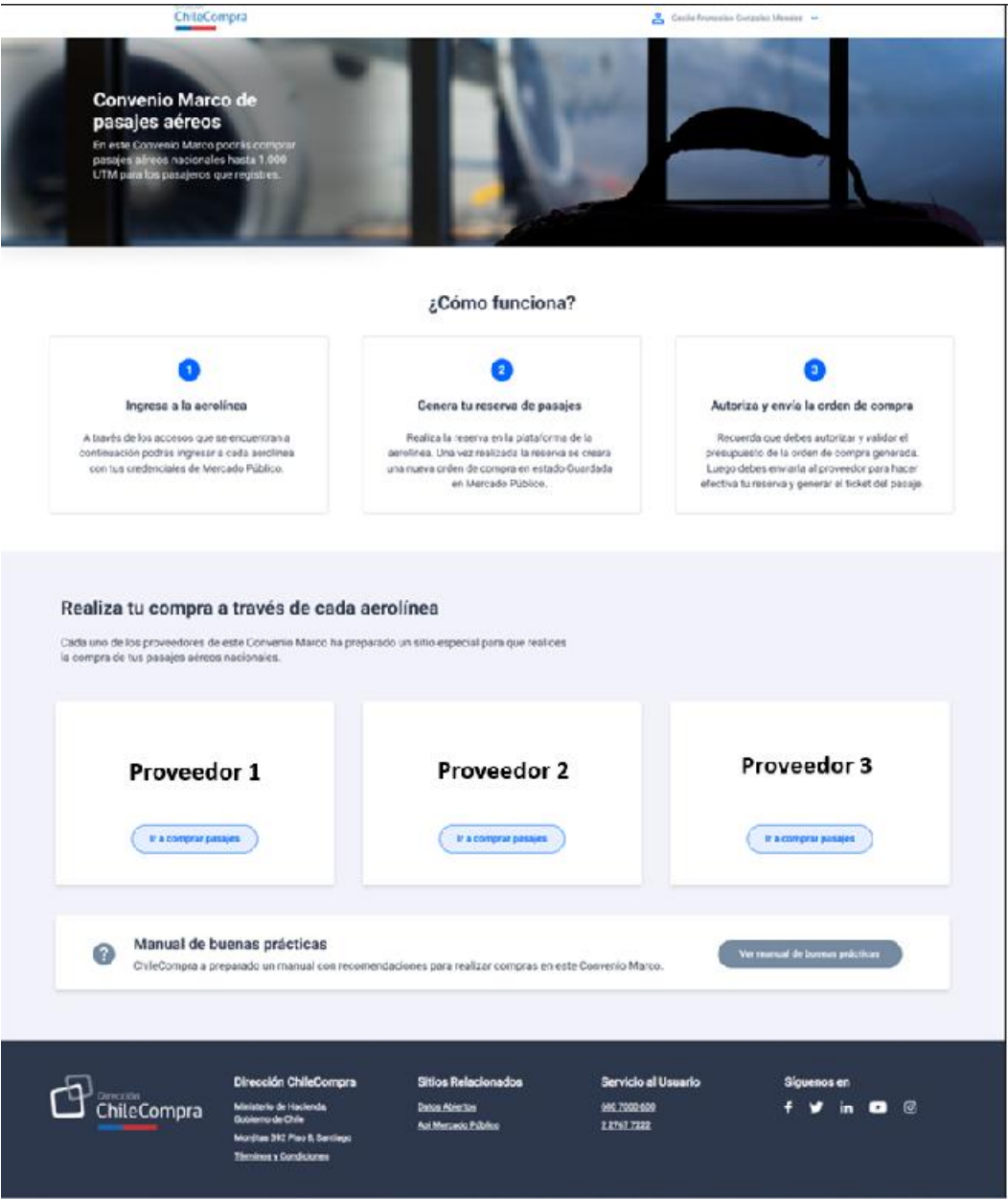
1.
- El usuario ingresa al portal Mercado Publico mediante Clave Única, donde se obtiene también las variables de sesión respectivas con el rol asignado como usuario MP, luego ingresa al catálogo electrónico ChileCompra e ingresa al servicio de pasajes aéreos nacionales y selecciona algún proveedor adjudicado. Se deben aplicar las validaciones pertinentes para desplegar el CONVENIO MARCO y las funcionalidades según perfil de usuario MP, como mínimo se consideran roles **SUPERVISOR y OBSERVADOR**, donde; **SUPERVISOR:** que puede cotizar y realizar la compra, y **OBSERVADOR:** que solo puede cotizar, no así, no le permite realizar la compra. También se realiza la acción de validar la habilidad del proveedor seleccionado con el fin de restringir las ventas de pasajes en el caso que estos, por cualquier motivo, se encuentren inhabilitados para funcionar dentro del registro de proveedores de MP. Es en este punto que se utilizan los servicios Web para la consulta de habilidades del proveedor y obtención de roles.

TIENDA CONVENIO MARCO

Selecciona el Convenio Marco que necesitas

 Ferretería ID 2239-2-LR18 >	 Alimentos ID 2239-7-LR17 >	 Gas Licuado de Petróleo >	 Adquisición de Vehículos ID 2239-5-LR21 >
 Administración y Entrega de Beneficios ID 2239-2-LR21 >	 Seguros de Salud ID 2239-18-LR20 >	 Insumos y Dispositivos Médicos ID 2239-13-LR21 >	 Pasajes Aéreos y Asistencia en Viajes ID 2239-12-LR21 >
 CM Emergencias y Prevención ID 2239-9-LR21 >	 Desarrollo y Mantención de Software ID 2239-1-LR22 >	 Infraestructura como servicio y Enlace de datos ID 2239-13-LR22 >	 Artículos de Aseo e Higiene ID 2239-9-LR22 >
 Adquisicion de Laptop, Desktop y AiO ID 2239-17-LR22 >	 Suministro de Combustibles ID 2239-21-LR22 >	 Lic SW Ofimatica y Servicios ID 2239-4-LR22 >	 Mobiliario General ID 2239-3-LR23 >
 Artículos de Escritorio y Papelería ID 2239-2-LR23 >	 Gas Licuado de Petróleo v2 ID 2239-6-LR23 >		

2.
- Se realiza la acción de redireccionar el flujo hacia la plataforma a desarrollar por cada proveedor dependiendo de la selección en MP, se debe enviar datos necesarios para la creación de OC Simplificada, identificación de usuario-organismo comprador y el consumo de servicios web necesarios para la creación de órdenes de compra derivando de la reserva de pasajes incluido el método de autorización y autenticación dispuesto por la DCCP.



3. Por cada proveedor se despliega el front dispuesto para la compra de pasajes, desarrollado para la DCCP, este vínculo o URL debe ser enviado por el proveedor durante el desarrollo del proyecto para que sea configurado en la redirección del CONVENIO MARCO respectivo, indicando el método de acceso que nos aseguren que solo la DCCP pueda tener acceso a esta.
4. Se debe validar perfil MP del usuario logueado para así desplegar perfil supervisor y observador, dentro del JWT se informará el organismo y usuario MP que va a realizar las operaciones dentro de las plataformas respectivas.

Nota: El sistema del proveedor deberá aceptar las credenciales capturadas del Token, con el cual identificara que es un usuario valido del sistema MP, por lo tanto, el sistema del proveedor solo deberá gestionar los tiempos de acceso a dicho sistema también conocido como tiempo de espera o validez de la sesión. Se asume que si viene de <https://www.mercadopublico.cl>, se tuvo que autenticar previamente en este sistema, por lo cual es un usuario recurrente y activo en la plataforma.

5. Una vez desplegado el perfil correspondiente en plataforma del proveedor, se

procede a, para el perfil **SUPERVISOR**, gestionar la compra de pasajes, teniendo las opciones de: generar reserva de pasajes, modificación de reserva y anulación de reserva. Para el resto de los perfiles identificados no se podrán realizar operaciones de creación de Reserva ni postventa.

6. Una vez seleccionado todas las alternativas para realizar la reserva, como mínimo, en la DCCP se espera almacenar los datos de la reserva de pasajes, de la OC creada en estado guardada, la cual debe estar asociada al proveedor de vuelos nacionales y al Organismo público que adquiere los servicios, y los adicionales, mediante el consumo de WS dispuestos por la DCCP que gestionen:

- a. **Generación de órdenes de compra**

- b. **Asociar OC con reserva.**

Nota: Se requiere una alta trazabilidad y monitoreo de las transacciones generadas.

7. Posterior a la generación de reserva se debe enviar un correo electrónico a los pasajeros y al supervisor encargado de realizar la compra, indicando el estado de reserva de pasajes mediante el presente convenio.
8. Como consecuencia de la generación de la OC, se debe poder gestionar en la plataforma MP, el ciclo de vida de la Orden de compra, donde, se deben generar instancias de validación presupuestaria y envío de OC al proveedor, para, posteriormente ser aprobada, esta última instancia es la que gatilla la creación de ticket y/o pasaje bajo las condiciones del vuelo seleccionado en plataforma del proveedor al momento de la reserva. El cambio de estado de la OC dentro de <https://www.MercadoPublico.cl> debe ser informado mediante algún punto de integración disponible por el proveedor, donde se debe poder identificar la OC y reserva, con esto se completa la creación de ticket. Por lo tanto, el proveedor debe señalar medio de integración y datos necesarios para su consumo.

Se requiere una alta trazabilidad y monitoreo de las transacciones generadas.

9. El proveedor debe realizar las validaciones pertinentes para la creación de ticket desde MP. Incluida la vigencia de la reserva, en caso de que esta no esté vigente, se debe proceder a cancelar la reserva y por ende la(s) Orden(es) de compra asociadas. Debiendo informar de la situación en el consumo de WS para cancelar OC dispuesto por la DCCP
10. Una vez validado los datos de creación de ticket, se procede a la creación de este y posterior envío de correo a pasajero y encargado de compra.
11. La aerolínea con este acto puede comenzar con la Facturación. Para los datos adicionales asociados a la facturación, se compartirá un WS conteniendo estos datos.
12. Luego de recibir dicha acción, el proveedor debe incorporar el número de la OC en el comprobante de pago de su portal electrónico
13. Para finalizar el flujo se necesita un mensaje para el usuario el cual informa del estado del proceso. Debiendo guardar los datos para identificar la trazabilidad de la OC y/o ticket adquirido.

4. DESARROLLOS PROVEEDOR ADJUDICADO

4.1.- PÁGINA DE INICIO.

La página de inicio de cada proveedor se despliega posterior a la selección del proveedor en el listado de proveedores hábiles para la reserva de pasajes aéreos bajo el actual Convenio Marco

En esta página se expondrán los datos generales del uso del sistema de ventas en línea del proveedor, como son:

- Responsable de uso.
- Funcionalidades según perfil Supervisor y observador descrito en punto 1 de la descripción del sistema.
- Información de la mesa de ayuda del proveedor.
- Información sobre la Orden de compra a generar y/o generada.
- Datos relevantes entregados por el proveedor.

En esta página, lo principal son las funcionalidades asociadas a la reserva de pasaje, como son, la cotización, la selección de adicionales, la compra, y la administración de los viajes reservados, en sus distintos estados.

4.2.- Metadata DE SESIÓN.

Al momento de presionar el botón” Ingresar”, se generará un redireccionamiento a la página desarrollada por los proveedores, las cuales deben contener información de la sesión para el usuario y de proceso para la operación.

Esta metadata debe diferenciar en 2 secciones; Encabezado para el proceso y datos del usuario.

a. Encabezado (datos propios de cada plataforma)

Transactionid	Sesión Web generada por el ingreso al vínculo del proveedor, la cual se utilizará como identificador del documento de Venta que se generará. Idealmente nemotécnico no autoincremental.
Signature	Identificador del proceso de línea aérea para ChileCompra.

b. Datos del usuario (datos informados por MP al redireccionar Flujo)

Idempresa	Identificador de la empresa a ingresar, Varchar (50)	
Idorgc	Identificador de la unidad de compra a ingresar, Varchar (50)	
Idusr	Identificador del usuario a ingresar, Varchar (50)	
Role	Rol del usuario a ingresar, en este caso solo se utilizarán 2 roles; Supervisor y Observador.	
	Supervisor	Usuario que puede cotizar, reservar y comprar pasajes aéreos
	observador	Usuario que sólo puede cotizar pasajes aéreos

Se requiere un usuario individualizado, con rol supervisor, perteneciente a una organización de pruebas. Este usuario se requiere para validar, las funcionalidades productivas, sin efectuar reservas y/o compras de pasajes reales, se necesita para poder evaluar el estado de los servicios dependiendo de las necesidades internas.

4.3.- integración con DCCP.

Bajo el actual convenio marco, se dispondrán de ciertos puntos de integración entre el proveedor adjudicado y la DCCP, estos puntos serán dispuestos mediante servicios web del tipo Restfull, las funcionalidades abordadas para tal efecto se describen a continuación:

Autenticación de seguridad: se dispone de endpoint para validar autenticación en el consumo de servicios Web internos.

WebService para informar envío OC al proveedor, se necesita que el proveedor nos indique un WS desarrollado para la DCCP, donde poder informar la acción en la Orden de compra, que gatilla la aprobación de Reserva en la aerolínea, por lo tanto, proceder a la creación de los pasajes/Tickets y dar inicio al proceso de facturación.

Datos de Facturación

Para completar los datos de la facturación que hasta el momento no se han compartido, se debe crear un punto de integración donde se informan los datos adicionales para completar la facturación. Esta sección se subdivide en 3 secciones; Dirección de facturación, contacto de facturación y nombre de la empresa.

Dirección de Facturación, para que se genera la OC y el proveedor pueda realizar la facturación: datos necesarios:
Dirección, Comuna, región.

Contacto Facturación: para la facturación se requiere un contacto del proveedor necesita saber a quien

Nombre de empresa: se debe compartir el nombre y RUT de la organización quien será a quien se le facturará.

Datos de reserva:

Si bien es cierto las reservas se manejan de manera interna dentro de cada proveedor se necesita almacenar cierta información en la DCCP, a modo de respaldo histórico de los acontecimientos y asociaciones entre las reservas y las órdenes de compra.

Datos de pasajero

Uno de los puntos que se almacenan en los proveedores y no en la DCCP son los relacionados a los pasajeros, es aquí donde se considera esencial que de manera interna se genere un respaldo de las personas asignadas al pasaje. Esta información solo se entregará a la DCCP no estará disponible para otros usuarios en Mercadopublico.

Datos de Reserva para las Órdenes de compra.

Para cada reserva nueva, modificación, anulación o agregar un adicional, se deben crear nuevas órdenes de compra asociadas a la Reserva en cuestión, se dispondrá de un punto de integración donde se puedan crear nuevas órdenes de compra y cancelar Órdenes de compra ya existentes, siguiendo los flujos de negocio que implica la gestión de reservas de pasajes aéreos nacionales. También se debe almacenar la relación de todas las Órdenes de Compra asociadas a la reserva como respaldo en la DCCP.

ANEXO N°9: POLÍTICA DE COMPRAS

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

A continuación, se desarrolla la política de viajes, que no es más que el conjunto de reglas de negocio, con aplicación jerárquica y perfilamiento de usuarios, que se aplicará durante la vigencia del convenio a los tickets aéreos y sus correspondientes condiciones y tarifas, que se encontrarán desplegados a través de la plataforma para generación de la compra por parte del organismo para un determinado pasajero.

Esta política se ha confeccionado sobre la base de las directrices vigentes impuestas por el Instructivo de la DIPRES. No obstante, **se encuentran sujetas a cambios o ajustes durante la operatoria, conforme exista alguna modificación de parte de la autoridad** respecto a los lineamientos que definen la compra.

Objetivo:

Establecer normas que regulen procedimientos y estándares para la realización de viajes aéreos a nacional, financiados por el Estado, para viajes de empleados públicos e invitados de los organismos del estado enmarcados en la realización de actividades propias del cargo.

Definiciones:

Viaje por comisión de servicio:

- a) Viaje realizado por empleados públicos enmarcados dentro de una actividad laboral relacionada con el ejercicio de las funciones del ejecutivo, profesional o trabajador.
- b) Viaje realizado por terceros, en el marco de actividades estipuladas en contratos de servicios vigentes

Pasajero Invitado: Viaje de delegado/delegaciones:

Viaje realizado por personas que han sido designadas para representar al país, región o comunidad dentro de determinado rol deportivo o cultural, en el marco de una reunión, convención, evento, competencia, certamen o demostración. Este viaje será realizado por pasajeros con calidad de invitados, a cargo del presupuesto de determinado comprador público y unidad de compra dentro de un organismo.

Viajes por beneficios pactados en instrumentos contractuales:

a) Beneficio de convenio o contrato colectivo: En este sentido, será permitido el empleo del instrumento para la adquisición de boletos de viaje para familiares de funcionarios de las Fuerzas Armadas, o bien, de los Embajadores de Chile, en el entendido de que estos funcionarios sean reasignados a otra zona para el cumplimiento de sus labores profesionales y que dicha reasignación sea por un largo período de tiempo, lo que implique el traslado del funcionario junto a su familia. En este sentido, los familiares viajarían en calidad de pasajero invitado, por lo que deben ceñirse a la política de compras establecidas en esta Políticas de Viajes, en lo que aplica a las definiciones establecidas para el funcionario público del que son familiares.

b) Otros beneficios: Viajes estipulados como beneficio en manuales de beneficios o contrato individual de trabajo: En este numeral aplican viajes para personal que cumpla funciones estratégicas, personas con talentos excepcionales demostrables, tales como científicos, deportistas o especialistas únicos en su área a nivel nacional, o bien, personas que deban ser protegidas ante el eventual riesgo de afección de sus derechos humanos.

Normas generales:

1. Todos los viajes realizados y financiados por esta política deberán estar enmarcados dentro de una actividad relacionada con alguno de los motivos de viaje indicados en los puntos previos.

2. La administración del proceso de reserva y o compra de tickets aéreos es responsabilidad del área de Administración y Finanzas o similar de cada organismo público.

3. Toda solicitud de viaje debe ser autorizada por el nivel facultado que corresponda al acuerdo con el manual de alcance de facultades de la dirección superior y manuales de subdelegación de facultades de cada división y centro de trabajo, en el entendido básico de que nadie puede autorizar solicitudes propias, aunque tenga la facultad para otorgar este tipo de autorizaciones. Todas las soluciones autorizadas a través del sistema que el área de administración y finanzas o equivalente, área responsable del control de gastos y de la autorización de los viajes corporativos defina para ello. El procedimiento y/o flujo de aprobación de la compra de los pasajes aéreos debe estar detallado en cada uno de los pasos, aprobaciones y funciones (cargos) en el Manual de Compras, publicado por cada organismo, dentro de un apartado específico desarrollado para la compra de pasajes aéreos, que aborde las consideraciones particulares de su institución.

4. Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la máxima autoridad de la Institución es quien tiene la representación del organismo, sus viajes nacionales serán

informados mediante un reporte anual de gastos presentado a la Dirección de Presupuestos, DIPRES.

5. Por su parte, los viajes de algún miembro de la familia del personal autorizado deberán ajustarse al acuerdo adoptado para tal efecto y encuadrarse dentro del presupuesto anual aprobado para el organismo a cargo del subsidio de este pasaje. Adicionalmente, deberán obedecer a una previa calendarización agendada anualmente.

6. Para los viajes nacionales el nivel facultado podrá subdelegar la función de autorización hasta el nivel de Director o equivalente, debiendo formalizar el requerimiento a través de la Contraloría, conforme se establecen en el Manual de Compras de la Institución.

7. La presentación de solicitudes de viaje debe realizarse con un tiempo mínimo de anticipación, acorde con las características del viaje:

a) Viajes domésticos: 7 días de anticipación.

b) Viajes domésticos periódicos: 21 días de anticipación (recomendación).

Cada organismo deberá indicar en el apartado relativo a la compra de pasajes aéreos y gestión de viajes corporativos de su Manual de Compras, la o las excepciones que apliquen para los plazos antes detallados.

Los viajes periódicos deben ser solicitados en forma semestral, conforme a la información disponible por las líneas aéreas y sistemas que intervienen.

Si por alguna circunstancia fuera necesario introducir cambios a una solicitud de viaje ya autorizada, estos deben ser nuevamente aprobados por la misma autoridad. Estos cambios estarán sujetos a la disponibilidad y reglas de los proveedores.

8. En caso de situaciones calificadas como urgencia o emergencia corresponderá al apartado de viajes corporativos la resolución de las mismas y la toma de las decisiones relacionadas a la programación y coordinación de viajes, velando por el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento del plan de viajes establecidos, conformes a lo indicado en el procedimiento definido para ello.

9. El área de Administración y Finanzas o equivalente, encargado en cada organismo de la gestión de los viajes corporativos enmarcados en el control presupuestario, operará considerando los estándares y política definidos en la presente norma, de acuerdo con el principio rector de **optar siempre por la alternativa más económica**, independientemente del tipo de solicitud.

10. Eventuales excepciones a los estándares y políticas antes referidos deberán ser autorizados por el ocupante del cargo respectivo que aprueba el viaje. El área de viajes corporativos enviará esta información al aprobador por parte de la institución pública.

Estándares y procedimientos corporativos en materia de viaje

Viajes domésticos

Ticket aéreo:

Los viajes podrán ser por tramo, es decir, de ida en una aerolínea y de vuelta en otra aerolínea, sujeto a disponibilidad de las aerolíneas y a la combinatoria que determine las tarifas más económicas.

Alcance:

Tareas fundamentales y estrictamente necesarias, incluyendo asistencia a congresos y seminarios, de parte de las personas que sean absolutamente imprescindibles.

Pasajeros:

1. Alta dirección.
2. Funcionarios autorizados por Jefe de Servicio.
4. Invitados: Personas que si bien, no se desempeñan como funcionarios públicos del Gobierno de Chile, participan de actividades que requieren su participación dado su talento excepcional o la función que representan, la cual implica un beneficio para el colectivo nacional (deportistas destacados, autoridades y expertos de otros países que prestarán asesoría a nuestro país, por ejemplo).

Tipos de cabina:

Nacionales: Sólo CLASE ECONÓMICA.

Cotizaciones: A lo menos 3 aerolíneas diferentes para la ruta solicitada, si existieran. Idealmente, a lo menos 2 itinerarios diferentes, si existieran.

Ancillaries no permitidos en el Convenio Marco para la categoría de Pasajes Aéreos Nacionales:

Por ancillary services se entenderá a efectos de las presentes bases, los servicios adicionales o auxiliares, que complementan un viaje.

Se han dividido en las siguientes categorías:

- A la carta: son las comodidades que los pasajeros pueden añadir a su experiencia de viaje. Las más conocidas son:

- Venta de comidas y bebidas a bordo.
- Cargo por exceso de equipaje.
- Silla preferencial, asiento adicional o silla vacía.
- Cargo por reservar un tiquete a través de un call center.
- Prioridad durante el check-in.
- El sistema de entretenimiento a bordo.
- Cargo por volar con mascotas.
- La revista a bordo.
- Acceso a internet inalámbrico.
- Rastreo en tiempo real del equipaje.
- Cargo por viajar con equipaje deportivo.
- Descuento por viajar con bebés.
- Ascenso a clase ejecutiva.
- Pedidos anticipados del catálogo de duty-free.
- Escoger comidas con anterioridad.

Todos estos ancillaries no se encuentran permitidos en el presente Convenio Marco, es decir, su contratación no podrá ser efectuada por los pasajeros a cargo del presente Convenio Marco.

Las otras categorías de los ancillary services

- **Productos basados en comisiones:** incluye las comisiones por la venta de alojamiento, alquiler de vehículos y/o paquetes turísticos.
- **Programas de lealtad:** aquí entra la venta de millas o puntos para distintos servicios, incluida la redención en tiquetes aéreos.
- **Equipaje adicional:** Este beneficio se solicita en el momento de compra en el sitio web, call center, oficinas de venta. Se puede solicitar en los siguientes casos: sobredimensión, sobrepeso o cuando se requiere de una pieza adicional. Cuando el equipaje es mayor o igual a 46 kilos o cuando la suma de sus dimensiones exteriores (alto + largo + ancho) es mayor a 230 centímetros, no se acepta como equipaje registrado y se debe contactar al servicio de carga.

Equipaje deportivo: Si este cumple con las condiciones de peso —no más de 23 kilos—, dimensiones —no mayor a 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho)— y número de piezas no tiene cargo adicional. Entre los casos recurrentes están las bolas de boliche, raquetas de tenis, equipos de pesca y arquería. Los equipos deportivos que sí tienen un costo adicional son: kitesurf, tablas de surf, windsurf, bicicletas y equipos de buceo, golf y esquí.

Mascotas: Gatos, perros, aves ornamentales y gallos son los animales domésticos que pueden ser transportados. Los tres primeros pueden ir en cabina si pesan hasta 8 kilos y miden no más de 20 centímetros de alto; si no es el caso, pueden ir en la bodega del avión. Durante el vuelo en cabina los animales deben permanecer en bolsos impermeables y con agujeros para la respiración. Por otro lado, los propietarios deben tener a mano los permisos y requerimientos sanitarios de los lugares de origen y destino de sus mascotas. Encuentra en nuestra página web las razas de perros y gatos que tienen restricciones para viajar, por ejemplo, las braquiocefálicas. Los perros guía, de soporte emocional y de búsqueda y rescate viajan sin cobro adicional.

Añadir asiento: Cuando un pasajero desea viajar más cómodo tiene las siguientes opciones:

- **Asiento adicional:** se puede separar una silla adicional junto a la inicial si se paga un costo extra. Depende de la disponibilidad. Es ideal cuando se necesita transportar más de dos piezas de equipaje, como es el caso de instrumentos musicales, y también para personas con condición física de sobrepeso.

- Silla preferencial: se puede seleccionar asientos en primera fila (para un desembarco rápido), asientos dúo (filas que solo tienen ventana y pasillo), asientos estándar (ideal para vuelos con varios acompañantes) y asientos en salida de emergencia (para tener más espacio en las piernas).
- Ascenso a Clase Ejecutiva: Disfruta beneficios como más espacio, una selección especial de comida, fila de abordaje prioritaria, ingreso a la Sala VIP, mayor equipaje permitido y la etiqueta de viaje prioritario. Se puede ascender a Clase Business de estas maneras:
- Subasta: antes del trayecto, se hace el contacto a través de un correo electrónico y ahí se escoge un monto como oferta. Con una anticipación de máximo 24 horas se confirma si la oferta es aceptada.
- Ascenso de último minuto: en el momento de hacer check-in se puede consultar la disponibilidad y el monto por pagar por el ascenso.

Todos los ancillaries antes listados **son prohibidos a efectos del presente Convenio Marco**, es decir, no se permitirá su contratación a través de este convenio, no importando la naturaleza del pasajero y en caso de ser requeridos, deberán ser pagados por el propio pasajero, con sus recursos personales, esto es, no serán financiados por el Estado de Chile.

Ancillary Permitido: Menores sin acompañante:

A efectos de este Convenio Marco sólo se permitirá este ancillary, para los casos en los que aplique. Adquirir este servicio es indispensable cuando los menores tienen entre 5 y 11 años. Después de esta edad, el servicio es opcional. El acompañamiento va desde la verificación de documentos y abordaje, hasta la entrega al responsable en el aeropuerto de destino. Se recomienda llegar con 3 horas de anticipación a la salida del vuelo, consultar los requisitos y las autorizaciones e informarse sobre la documentación que necesita el menor. El servicio se solicita en el momento de compra del vuelo y hasta 24 horas antes de la salida.

Derechos del Pasajero Aéreo

Sobre la regulación de los derechos de los pasajeros

En el contrato de transporte aéreo deberán siempre detallarse las condiciones del contrato de transporte aéreo. El contrato de transporte aéreo está regulado en el Código Aeronáutico.

Las líneas aéreas deben informar a cada pasajero los derechos que le asisten en los casos de cancelación, retraso del vuelo o denegación de embarque.

Además, están obligadas a tener a disposición de los pasajeros folletos informativos con especificación de sus derechos, en un lugar visible de sus oficinas de venta de pasajes y en los mostradores de los aeropuertos y/o counter.

Lo anterior, sin perjuicio que algunas líneas aéreas puedan divulgar dicha información a través de sus páginas web.

Sobre el boleto o billete aéreo

Las restricciones o aspectos a considerar son los siguientes:

- Si la tarifa ofrecida para su boleto requiere o no de compra anticipada (es decir, de la necesidad de comprar con un plazo de anticipación al vuelo);
- El mínimo de estadía en el lugar de destino (retornar en plazos más cortos o antes de fines de semana puede ser más caro);
- El máximo de estadía (es decir, cuánto tiempo de estadía exige el ticket en el punto de destino o parada intermedia antes de retornar al punto de origen);
- Si permite cambio de fecha o no y las eventuales multas por el cambio;
- Si la tarifa es reembolsable o no y las eventuales multas por reembolso;
- La cantidad de maletas que puede llevar y el peso exento de cargo extra, infórmese en su contrato de transporte aéreo;
- El itinerario y si hace paradas en ruta o conexiones;
- Si en el boleto se incluye algún impuesto, tasa, carga o derecho aeronáutico;
- Otras restricciones (transporte de animales vivos, equipo deportivo, equipaje con declaración especial de valor, personas enfermas o con alguna minusvalía).

La falta, irregularidades o pérdida del billete del pasaje no afectarán a la existencia ni a la validez del contrato.

Sobre la tarifa

Existen múltiples tarifas para un mismo vuelo o servicio, y eso se debe a que cada tarifa responde a condiciones diferentes. Por regla general entre más barata es una tarifa, mayores son sus restricciones.

El pasajero tiene derecho a que se le respete la tarifa acordada ya que el transportista no tiene facultades para cambiar unilateralmente el precio establecido.

Si el transportador acomoda a un pasajero en una clase superior a la que había pagado, por cualquier causa ajena a la voluntad del pasajero, el transportador no podrá exigir pago suplementario alguno.

Documentación

Los pasajeros son responsables de contar con la documentación necesaria para el vuelo.

Llegada al aeropuerto

El pasajero debe llegar al aeropuerto con la anticipación señalada por la aerolínea o, en su defecto, con la anticipación suficiente para poder realizar todos los trámites que exige el embarque. Se recomiendan tres horas de anticipación.

Sobre la posibilidad del pasajero de modificar las condiciones del vuelo

Ello depende de las condiciones del contrato de transporte, las que están vinculadas a la tarifa pagada. Por lo anterior, es fundamental consultar por dichas condiciones al momento de adquirir el boleto. A veces se podrán ejercer estos derechos libremente, otras veces con limitaciones (dentro de un plazo y/o pagando multas y gastos), y en ocasiones no serán posibles los cambios.

Sobre retrasos, cancelaciones de vuelo y denegación de embarque

Las compañías aéreas pueden retrasar o cancelar un vuelo, por razones de fuerza mayor, de seguridad, por fenómenos meteorológicos u otros acontecimientos semejantes. En dichas circunstancias, no será responsable si prueba que adoptó las medidas necesarias para evitar el hecho causante del retardo o cancelación, o que le fue imposible adoptarla.

¿Qué derechos tiene el pasajero ante un retraso o cancelación no imputable a la aerolínea?

Si decide perseverar en el contrato el pasajero tiene derecho a embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador o en un transporte alternativo.

Además, si el retraso es superior a 3 horas o, en caso de cancelación, el vuelo ofrecido sale con más de 3 horas de retraso respecto a la hora prevista para el vuelo cancelado, el pasajero tiene derecho a poner fin al contrato, solicitando el reembolso del precio del pasaje.

¿Qué sucede con los vuelos de conexión ante un retraso o cancelación de un vuelo?

Ante un retraso o cancelación de vuelo la compañía aérea es responsable de las conexiones en la medida que éstas constituyan parte del mismo contrato. En caso contrario, cabe responsabilidad a la compañía por la pérdida de conexiones y los costos que puedan resultar de ello, sólo si existe negligencia de su parte, pudiendo el pasajero afectado accionar ante los Tribunales de Justicia.

¿Una aerolínea puede denegar el embarque por haber reservado más pasajes que asientos disponibles en un avión?

Sí. Esta es una situación que se da en determinadas ocasiones, y que las aerolíneas realizan para paliar los nocivos efectos de aquellos pasajeros que, pese a haber reservado, no se presentan a embarcar ("no show").

¿Cuál es el procedimiento en caso de denegación de embarque por sobreventa ("overbooking")?

Cuando exista sobreventa la línea aérea deberá pedir voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de prestaciones y reparaciones que acuerden. Si los voluntarios no son suficientes, y se deniega el embarque a algún pasajero en contra de su voluntad, le surgen los derechos señalados en la respuesta siguiente.

Con todo, el transportador deberá embarcar de manera prioritaria a los niños no acompañados, a personas con discapacidad, a los pasajeros de edad avanzada o delicados de salud, a embarazadas que, en razón de su estado, requieran embarcarse prioritariamente y, en general, a los pasajeros que, por razones humanitarias calificadas por el transportador, deban ser embarcados con preferencia.

Equipaje

¿Qué equipaje se puede transportar?

Cada compañía aérea puede tener su propia política de equipajes, consúltelas al momento de adquirir su boleto. Hay dos tipos de equipajes: el "de mano", que cada pasajero transporta consigo mismo en la cabina del avión bajo su exclusiva responsabilidad; y el "facturado", que se entrega a la compañía aérea al momento del embarque y que es transportado por ésta bajo su responsabilidad hasta que es retirado por el pasajero en el aeropuerto de destino. Consulte siempre respecto de los pesos y volúmenes permitidos, como asimismo del costo de los excesos de peso.

¿Qué debe hacer si su equipaje no arriba, arriba con daños o faltantes?

Dar aviso escrito a la línea aérea inmediatamente después de haber notado faltas o averías, dentro de 7 días a contar de la fecha de recepción y/o dependiendo de la Política de cada aerolínea. Recuerde que usted tiene derecho a formular una declaración especial de valor por el equipaje que lleva, teniendo el transportador a su vez el derecho a cobrar una tasa suplementaria o bien no aceptar el transporte de tal equipaje. Se recomienda revisar en el aeropuerto de destino la integridad de su equipaje, a fin de facilitar los trámites ante una eventual reclamación. Las líneas aéreas pagan, por ley, indemnizaciones limitadas que en el transporte aéreo nacional hasta un máximo de 40 UF. Esto es sin perjuicio del derecho de los pasajeros de recurrir a los Tribunales de Justicia a fin de demandar el pago de una indemnización íntegra.

Responsabilidad de la aerolínea

¿En qué período de tiempo se entiende que el pasajero está bajo la responsabilidad de la aerolínea?

Para el caso de sufrir lesiones o incluso la muerte, el pasajero está bajo la responsabilidad de la línea aérea desde la operación de embarque, en la aeronave y durante la operación de desembarque. Se entiende por operación de embarque desde que el pasajero, bajo las instrucciones del transportador, ingrese a la plataforma de estacionamiento de aeronaves y hasta que aborda la aeronave; y por operación de desembarque, desde que el pasajero, del mismo modo, abandona la aeronave y sale de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. En caso de accidentes que tengan como consecuencia muertes o lesiones de pasajeros, infórmese sobre los seguros comprometidos.

Reclamaciones

Cuando el pasajero considere que la empresa aérea no ha cumplido con las condiciones del contrato de transporte aéreo celebrado, debe primeramente dirigir su reclamación, por escrito, a la compañía aérea.

Lo anterior, es sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan ante los Tribunales Ordinarios de Justicia o los Juzgados de Policía Local, según el caso.

Obligaciones del Pasajero

- Obligación de pagar el precio del transporte.
- Obligación de informarse responsablemente sobre los bienes y servicios de transporte contratados, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos.
- Obligación de presentarse en el aeropuerto para iniciar el vuelo en el día y hora convenidos.
- Obligación de presentarse con su documentación completa y vigente.
- Obligación de cumplir con las disposiciones reglamentarias o administrativas referentes al viaje, sean aeroportuarias, policiales, sanitarias, aduaneras o de cualquier índole.
- Observar los reglamentos del transportador y acatar las instrucciones y órdenes que imparta el comandante para la seguridad, correcta operación, orden e higiene de la aeronave.
- Pagar el costo de un equipaje de un peso y volumen que exceda al permitido transportar gratuitamente.

ANEXO N° 10 FORMATO DE CONTRATO TIPO CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y
ADJUDICATARIO

En Santiago, entre la **Dirección de Compras y Contratación Pública**, en lo sucesivo "Dirección ChileCompra", **RUT N° 60.808.000-7**, representada por el jefe de la División de Compras Colaborativas, ambos domiciliados en calle Monjitas N° 392, piso 8, Santiago, y por otra parte, el **ADJUDICATARIO** en la licitación de convenio marco **para la adquisición de pasajes aéreos nacionales**, han acordado suscribir el siguiente Convenio:

1. Antecedentes

Como resultado del proceso licitatorio para la adjudicación del convenio marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales, efectuado por la Dirección ChileCompra, el adjudicatario resultó seleccionado para suscribir el Convenio Marco, destinado a proveer dichos bienes y servicios a los organismos públicos sujetos a la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y a todas las entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración.

Para los efectos del presente convenio, se entenderá por "Entidad" o "Entidades" a todos los organismos públicos sujetos a la Ley N°19.886 y todas las Entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación.

2. Normativa aplicable

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, las presentes bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La ley N° 19.886, su reglamento y sus modificaciones si es que las hubiera.
- Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las bases, si las hubiere.
- Las ofertas adjudicadas.
- Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo adjudicatario.
- La resolución de adjudicación.
- Políticas y condiciones de uso del Sistema.
- Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

3. Plazo de vigencia del convenio

El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de **30 meses** contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los **6 meses**.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente, fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

4. Término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco, con, a lo menos, **60 días corridos** de anticipación a la fecha de término de este.

5. Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el sistema que deban desarrollar las aerolíneas y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio.

El adjudicatario se compromete a mantener disponible en la plataforma desarrollada para Convenio Marco, tarifas correspondientes a ofertas competitivas para sus clientes compradores públicos respecto a precio de mercado, es decir, sus sistemas deberán contar con la información clara, mostrando las mismas rutas y tarifas que público en general, junto con el precio a organismos públicos con el porcentaje de descuento adjudicado, esto con el fin que se pueda apreciar que el adquirir los pasajes por convenio marco sea más económico que en el mercado.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que **no corresponda a alguna entidad pública afecta a la Ley N°19.886**, respecto de los servicios objeto del presente Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En caso de que un comprador detecte que el descuento o comisión en la tienda física o electrónica de un determinado proveedor es mayor o menor en caso de que corresponda que el descuento o comisión publicado en el sistema de proveedor, habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra emitida, respetando la mejor condición, ya sea descuento o comisión encontrada. Lo anterior se circunscribe únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus descuentos, rebajando sus comisiones en postventa en caso de aplicar. Estas mejoras en las condiciones se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

6. Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través de la interfaz provista por el proveedor adjudicado para que **los organismos públicos afectados a la ley N° 19.886** puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio. Como requisito para ser habilitados, deberán entregar el sitio con el desarrollo que se expone en **cláusula 9.1 Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos y en Anexo N° 8 "Requerimientos Técnicos"** de las bases de licitación.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación.

Los proveedores adjudicados en este proceso de licitación deberán considerar que las instituciones públicas accederán, de manera directa desde mercadoPublico al sitio integrado, para reservar, comprar, anular o modificar en forma electrónica los ticket y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, de acuerdo al modelo informado en **Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"**, sin costo asociado a la gestión.

El gasto y la responsabilidad de la implementación y operación de la integración, será de cargo completo del adjudicatario. La DCCP participará coordinando la implementación con los profesionales que se designen por parte de la División de Tecnología de la DCCP.

La integración deberá estar operativa en Mercado Publico en no más de **80 días** hábiles, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. El incumplimiento de esta obligación por parte de los adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las sanciones dispuestas en **cláusula 10.15 Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor** de las bases de licitación.

Durante la vigencia de este convenio marco, el adjudicatario será el responsable de la operatividad, disponibilidad y confiabilidad del sitio integrado.

Los descuentos ofertados aplicados a las tarifas publicadas en el sitio web del proveedor deberán estar siempre visibles para el comprador. Por lo que dicho descuento debe visualizarse en el sistema y en orden de compra, con la siguiente información: tarifa mercado, % descuento, tarifa final con descuento aplicado, tasa de embarque y *ancilleries* permitidos.

Está prohibida la Acumulación de millas, puntos u otros beneficios propios de las aerolíneas, que sean cargados a los RUT de los pasajeros. **Será responsabilidad del comprador realizar las gestiones pertinentes para la correcta elección de aerolíneas y deberán velar porque los funcionarios que hubiesen acumulado**

millas por viajes fuera y dentro del país pagados por la respectiva institución no sean utilizadas para fines particulares.

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para **adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 1.000 unidades tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos.** En este sentido, se deja constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado.

Los proveedores deberán entregar reportes de gestión a la DCCP y a las entidades compradoras que lo soliciten. Dichos reportes deberán ser de entrega al menos mensual y deben considerar lo indicado en **cláusula 9.1 “Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos”** de las bases de licitación.

Durante la vigencia del convenio marco, la DCCP podrá solicitar a los adjudicatarios nueva reportería para la plataforma, de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir durante la operatoria.

Restricciones de Compra:

El presente convenio marco sólo está orientado a la adquisición de pasajes nacionales, los cuales deben ser las opciones más económicas y óptimas para el Estado. Por lo que todo lo que no se enmarque dentro de “Reserva, cambio y anulación de pasajes” queda fuera de este Convenio Marco. Los Ancillaries descritos en **Anexo N°9 “Política de Compras”** no están permitidos en el Convenio Marco y por ende deberán estar bloqueados en el sistema del proveedor. Por Ancillary services se entenderá a efectos de las presentes bases, los servicios adicionales o auxiliares, que complementan un viaje.

7. Habilitación del Convenio Marco

Los adjudicatarios en la categoría adjudicada y las correspondientes condiciones contractuales quedarán disponibles a efectos de la generación de transacciones (emisión de órdenes de compra) a disposición de las entidades, siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

- I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será exigida para cada uno de sus miembros.

- II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
- III. Haber desarrollado e integrado en Mercado Publico el sitio para la reserva de pasajes, con el detalle indicado en **cláusula N° 9.1 requerimientos técnicos de los servicios y en Anexo N°8 "Requerimientos Técnicos"** de las bases de licitación.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los **numerales I y II** precedentes, el adjudicatario tendrá el plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XIV, de estas bases de licitación.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en el **numeral III** el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 80 días hábiles para desarrollar la interfaz solicitada de acuerdo con lo descrito en las presentes bases. En caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco indicada en bases de licitación.

La veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica adjudicada para las compras de este Convenio Marco será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

8. Rechazo de Órdenes de Compra.

El adjudicatario sólo **podrá** rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario **deberá** rechazar las Órdenes de Compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- III. Si la orden de compra es superior a las 1.000 UTM.
- IV. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

9. Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a **2 días hábiles** desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la **cláusula N° 10.6 "Rechazo de órdenes de compra"** de estas Bases de Licitación.

III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.

IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores del Estado. La Dirección ChileCompra bloqueará los sitios desarrollados en MercadoPublico al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.

V. El cumplimiento de la **ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual** y en la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.

- VI. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.
- VII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
- VIII. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
- IX. Conocer y operar adecuadamente el sitio www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.
- X. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de **2 días hábiles**, sin perjuicio de los plazos menores determinados para ciertos casos.
- XI. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en la legislación laboral vigente.
- XII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al **módulo "Mis Pagos"**, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
- XIII. Cumplir con las **Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información**.
- XIV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por su parte y por parte de los compradores, en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XV. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no

pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la **cláusula 10.14 sobre "Cesión y Subcontratación"** de las bases de licitación.

XVI. El oferente adjudicado deberá administrar y mantener el sistema integrado con MercadoPublico.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio (**Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886**). El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las medidas definidas para ello en las presentes bases.

10. Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios y beneficiarios. En caso de que la DCCP detecte la mala utilización de este Convenio Marco relacionado a compras de productos o servicios que no pertenecen a esta licitación o que el beneficio sea utilizado por la institución, los antecedentes serán derivados a la Contraloría General de la República, Ministerio Público a la institución correspondiente. Esta Dirección monitoreará que el convenio marco se utilice sólo para la transacción de reserva de pasajes aéreos, tal se indica en las presentes bases de licitación. En el evento de que se incumpla lo señalado, se procederá a informar a la Contraloría General de la República, a fin de que esta indague respecto de eventuales responsabilidades administrativas de la autoridades o funcionarios de las entidades compradoras, así como respecto de potenciales faltas a la probidad.
- II. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios asociados no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo al **artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886**, y que no ha sido condenado de acuerdo con el **Decreto Ley N° 211, de 1973**, que fija normas para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y que no ha sido condenados por los tribunales de

justicia a la medida de inhabilitación para contratar con el Estado prevista en el **artículo 33 de la ley N°21.595**, además, tratándose de personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, el proveedor deberá acreditar que no existe entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder para influir en la administración, personas naturales condenadas por los tribunales de justicia a la inhabilitación de contratar con el Estado, conforme la **ley N°21.595** previamente citada. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la **ley N° 20.393** a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que sí posee conflictos de interés con el organismo contratante o que han sido condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado, o bien, que se verifique que han sido condenados por la **ley N°20.393**, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

III. **Saldos Insolutos:** Cabe señalar que, en caso de requerir los servicios, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite, si registran o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (**Modelo Anexo N° 1**). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el **Anexo N° 1** al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el **artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886**.

IV. **Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido:** Será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de servicios, es decir, los servicios ofrecidos en el sitio integrado deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.21“Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado”** de las bases de licitación.

V. **Cumplimiento Contractual del Proveedor:** La entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en Convenio marco durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá

aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la **cláusula 10.15** de las presentes bases de licitación.

- VI. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de **2 días hábiles**. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas **24 horas** desde dicha solicitud, según lo establecido en el **artículo 63 del Reglamento de Compras**, procediendo en ese caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.
- VII. Condiciones de compra: La entidad compradora, deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, respetando la Política de Viajes dispuesta en estas bases y cumpliendo con ingresar los pasajeros en el sistema de ingreso dispuesto para ello.
- VIII. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración establecidos en la **ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado**, se sugiere que las entidades compradoras, en aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo de obtener mejores condiciones comerciales al usar un mayor poder de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores condiciones comerciales.
- IX. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública.
- X. Existirá al menos una persona con rol Supervisor por institución facultados para ingresar los datos de las personas para las que se deseen adquirir pasajes aéreos a través del presente convenio, especialmente para los casos de personas que no ejercen la labor de funcionario público, pero que, por sus competencias o méritos sean invitados de Organismos Públicos, siendo necesario ingresar el motivo del viaje que origina la compra de pasajes por parte del organismo.

11. Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

12. Descuentos Especiales (Ofertas)

No aplica para presente convenio Marco, ya que el sistema debe estar configurado para contar con toda la oferta que se entrega al público en general, es decir, deben aplicar todas las ofertas disponibles conforme a las fluctuaciones regulares de la industria: temporada baja, ofertas de temporada, cyberday, itinerarios con descuento en ruta u otros.

13. Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

14. Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor

14.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

14.1.1 Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de acuerdo con lo siguiente:

- Multa por no cumplimiento en la Gestión de solicitudes de cambio o devolución de los pasajes

En el caso de que, transcurridas las 48 horas de generación del incidente generado, ya sea, en la Mesa de Ayuda del proveedor adjudicado o por escrito al contacto indicado por el proveedor, y no exista respuesta a la solicitud planteada por el Comprador, aplicará entonces una multa equivalente a 0,5 UF para el respectivo pasaje para el que se solicita reagendamiento o devolución. Esta multa tendrá un tope de 500 UF anuales.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los **10 días hábiles** siguientes a la notificación del requerimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse a qué fecha u oportunidad se hará la conversión.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad compradora.

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad, ésta le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado**.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de **cinco días hábiles**, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá dentro de los **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

14.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP

tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

14.2.1 Multas

1) Multa por incumplimiento de las mantenciones programadas: 5 UF por cada mes del período auditado con alguna mantención no realizada, con un tope de 11 meses.

2) Incumplimiento del plan de acción de mantenciones comprometido por el oferente: En caso de que el oferente efectivamente incumpla con el plan de mantenciones, conforme a lo reportado por el auditor en su informe, y a su vez, el proveedor no de cumplimiento a lo comprometido en su plan de acción que mitiga la falta cometida, se procederá al cobro de una multa adicional de 5UF por cada mes de incumplimiento de ese plan, con un tope de 6 meses.

3) Ejecución de respaldo de información histórica: Esta multa será aplicable cuando el proveedor no entregue la información solicitada por la DCCP respecto al respaldo de información, dentro del plazo requerido (5 días corridos), durante toda la operatoria del convenio. En ese caso, se procederá a la aplicación de una multa al proveedor, por cada evento conforme a lo siguiente:

Respaldo requerido	Respaldo	Multa
Backup full diario	7 días en storage	180 UF por evento
Backup full semanal	1 mes en storage	
Backup full mensual	1 año en medios magnéticos (si se trata de datacenter convencional) o almacenamiento en otra región de nube pública (para el caso de soluciones cloud)	
Backup full anual durante toda la vigencia del contrato (30 meses)	1 año en medios magnéticos (si se trata de datacenter convencional) o almacenamiento en otra	

	región de nube pública (para el caso de soluciones cloud)	
--	--	--

Esta multa tendrá un tope de 10 eventos por mes. En caso que se supere el tope de eventos, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII de las bases de licitación.

4) Tiempo de atención incidente crítico de soporte nivel 1: Tiempo por cada requerimiento, contado entre la fecha y hora del requerimiento y la fecha y hora de entrega de la solución.

Multa por incumplimiento tiempo de atención incidente de soporte = 1 UF por cada requerimiento cuya solución se ejecute fuera del plazo.

Tiempo de atención a incidentes relacionados a Errores en la Plataforma:

Tipo de incidente	Acción	Tiempo de respuesta	Tiempo de solución
Incidentes críticos de soporte nivel 1	4) Venta: cualquier evento que no permita generar OC. 5) Postventa: Pasajero con problemas de reconocimiento de ticket en counter/aeropuerto. 6) Detección de vulnerabilidades de seguridad en el sistema.	30 minutos	3 horas
Incidentes bajos	3) Preventa: Dudas con la política de compras (usabilidad plataforma) 4) Cambios solicitados por la DCCP en cuanto a reportería.	30 minutos	5 días corridos

Esta multa tendrá un tope de 30 eventos por mes. En caso que se supere el tope de eventos, se procederá a aplicar el Termino Anticipado de contrato según lo señalado en la **cláusula 10.15.2 título V Termino anticipado numeral VII** de las bases de licitación.

5) Multas por indisponibilidad del sistema: Las multas por indisponibilidad de los servicios se aplicarán por cada hora cerrada acumulada (dentro de un mes) de indisponibilidad de la plataforma, entendiéndose esta indisponibilidad como el

incumplimiento del uptime definido en el **Anexo N° 8** de las presentes bases de licitación. Estas multas se contabilizarán a partir de una hora de indisponibilidad en el sistema, para lo que se sumará el tiempo total de indisponibilidad que presente la plataforma durante un mes de ejecución del contrato. El proveedor dispondrá de **2 horas**, contadas desde la notificación que haga el usuario para solucionar la indisponibilidad. Si transcurrido dicho plazo se mantiene la indisponibilidad de la plataforma, se aplicará una multa de 90 UF por cada hora hábil o inhábil o fracción de downtime, contándose dicho tiempo desde la hora de notificación efectuada por el usuario al proveedor, en caso que la DCCP lo detecte o que algún comprador informe de la indisponibilidad.

No se aplicarán multas tratándose de los tiempos de inactividad establecidos de mutuo acuerdo y solicitados a iniciativa de la DCCP.

Esta multa tendrá un tope de 10 horas de indisponibilidad por mes. En caso que se supere el número de horas, se procederá a aplicar el Terminio Anticipado de contrato según lo señalado en la cláusula **10.15.2 título V Terminio anticipado numeral VII** de las bases de licitación.

6) Multa por gestión de incidentes de seguridad: Cuando el proveedor detecte que su plataforma posee una vulnerabilidad o el enlace entre su plataforma y el sistema de información, el proveedor tendrá un plazo de 30 minutos para reportar estas a la DCCP estas desde que tomó conocimiento (siempre que se hayan descartado falsos positivos o eventos que podrían ser vulnerabilidades, pero no resultaron serlo). En caso de que ocurra algún incidente asociado a la seguridad del sistema y no sea informado a la DCCP, esto podrá ser causal de Término anticipado de contrato.

Cálculo de multa por detección de vulnerabilidades de seguridad en la plataforma: 100 UF por cada vulnerabilidad no reportada dentro del plazo comprometido (30 minutos).

Esta multa tendrá un tope de 10 vulnerabilidades no reportadas dentro del plazo comprometido por mes. En caso que se supere el tope de vulnerabilidades, se procederá a aplicar el Terminio Anticipado de contrato según lo señalado en la **cláusula 10.15.2 título V Terminio anticipado numeral VII** de las bases de licitación.

7) Multa por incumplimiento en oferta de plataforma de aerolíneas de convenio marco vs público general: Este incumplimiento tiene relación si el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas en su sistema desarrollado para convenio marco, o que en el mercado las condiciones económicas sean más favorables que al contratar a través de este convenio, la DCCP procederá a la multa de **100 UF**, y

posterior bloqueo de los sitios de aquellas aerolíneas, que luego de comparar la oferta al público en general, estos resulten ser menos convenientes y /o no refleje lo mismo que en sistema desarrollado para Convenio Marco. Esto será informado por parte de la DCCP al proveedor adjudicado, mediante los medios que estime conveniente.

Con todo, si las multas cursadas superan los topes definidos en cada apartado y tratándose de faltas reiteradas que afectan gravemente la ejecución del contrato de prestación de servicio licitado, la Dirección ChileCompra podrá dar término anticipado al contrato y podrá dar curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Las multas en su conjunto tendrán un tope de 4000 UF. Sobrepasado dicho monto se aplicará el término anticipado del convenio.

14.2.2 Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.

14.2.3 Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. Incumplimientos de las exigencias técnicas de los servicios adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades compradores o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
- b. Incumplimientos en las rutas y precios indicados en el sistema, es decir, que estos no sean un fiel reflejo de la oferta al público en general. Considerar que sistema debe entregar mismas rutas y precios que mercado, adicionando el % de descuento adjudicado al precio final.
- c. A la tercera amonestación de acuerdo a la **cláusula N°10.15.2 párrafo II "Amonestación"** de las bases de licitación, dentro del período de **un año**, aplicada por la Dirección ChileCompra.

- d. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

14.2.4 Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra

Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal de su sitio en MercadoPublico, como medida del incumplimiento del proveedor, en los siguientes casos:

- a. A la cuarta amonestación aplicada de acuerdo a la **cláusula N°10.15.2 párrafo II "Amonestación"** de las bases de licitación, durante el periodo de un año.
- b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de **5 días hábiles** siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de **5 días hábiles** antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los **60 días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.
- c. Si el adjudicatario se encuentra en estado "inhábil" en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- d. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal del sistema del proveedor en MercadoPublico será el siguiente:

- **10 días hábiles** si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por **primera vez**.
 - **20 días hábiles** si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por **segunda vez**.
 - La Dirección ChileCompra podrá poner **término anticipado** al convenio marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de compra por **tercera vez o más**.
- e. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la **cláusula 10.4 “Operatoria general del convenio”** de las Bases de Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.

14.2.5 Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
- II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en el sitio desarrollado para Convenio Marco de un determinado producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de

disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de persona natural.

IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del **"Pacto de integridad"** contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.

V. Sin perjuicio de lo señalado en el **"Pacto de integridad"**, si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:

d. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.

e. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.

f. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de del sitio desarrollado y los productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.

VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez vencido el plazo de **60 días hábiles** indicado en la **cláusula 8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato** de las bases de licitación.

VII. Cuando las multas cursadas superan los topes definidos en cada apartado de la sección I. Multas, y tratándose de faltas reiteradas que afectan gravemente la ejecución del contrato de prestación de servicio licitado. También procederá el termino anticipado si las multas en su conjunto tendrán un tope de 4000 UF.

VIII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.

- IX. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- X. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de licitación, por **tercera vez** de una orden de compra emitida por el comprador, fuera de los casos permitidos en las bases de licitación.
- XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.
- XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:
- d. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
 - e. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a **60 días hábiles** anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo de la respectiva proveedora terceros dentro de los **120 días hábiles** contados desde la adjudicación de la presente licitación.

- f. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los **120 días hábiles** contados desde la adjudicación de la presente licitación.

La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.

- XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la **cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado"** de las presentes bases de licitación, según los términos indicados en dicha cláusula.
- XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un determinado servicio.
- XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
 - a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo fatal de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, según lo dispuesto en la **cláusula N°7 "Antecedentes legales para ser contratado"** de las presentes bases de licitación.

- b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
 - c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
 - d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
 - e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
 - f. Disolución de la UTP.
- XVII. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la **cláusula 10.15.1, acápite I “Multas”** de las bases de licitación.
- XVIII. En el caso de infracción de lo dispuesto en la **cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”** de las bases de licitación.
- XIX. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- XX. En caso de transar productos que no correspondan al objeto del Convenio, de acuerdo con las categorías y subcategorías en cada caso, o que se encuentren prohibidos en estas bases de licitación
- XXI. Si se constatare que a través del convenio marco el proveedor propiciare transacciones que no se condicen con su objeto, o que se refieran a productos prohibidos por el presente convenio marco.
- XXII. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con el Estado, en los términos previsto en la **ley N°21.595 de Delitos Económicos**. Esta causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el **artículo 33 de la ley N°21.595**.

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales **VI, XVI literales d), e) y f)**, siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.**

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la Suspensión Temporal del sitio del proveedor en MercadoPublico y el Término Anticipado:

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un plazo de hasta **30 días hábiles administrativos** a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de **cinco (5) días hábiles**, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de **30 días hábiles** siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en vigor la **Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado**, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

15 Domicilio y jurisdicción

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

- 2. LLÁMESE** a propuesta pública para presentar ofertas en la licitación pública para Convenio Marco para la adquisición de “pasajes aéreos nacionales”, de acuerdo con las bases que se aprueban en virtud del N°1 de la parte resolutive de la presente resolución.
- 3. PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Anótese, Comuníquese y Archívese.

DORA RUIZ MADRIGAL

DIRECTORA (S)

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

RMZ/MNM/DRM/CJO/AVH

Distribución:

- Dirección
- División de Compras Colaborativas
- Fiscalía

Nombre Firmante: Dora Ruiz

Fecha: 2024-02-09

ID: 11410

Url: <https://ayuda.mercadopublico.cl/verificadordoc/?cod=11410>